



महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग व मृद व जलसंधारण विभाग

तीन दिवसीय ई प्रशिक्षण
सिंचनाच्या पाण्याचे कायदे

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 जाणून घेणे

संपक - डॉ.राजेश पुराणिक, प्राध्यापक व प्रमुख, सामाजिक शास्त्रे विद्या शाखा

मो.न.९४२४४३९२२७ व ९८६०२८९३७५

इमेल: sosciwalmi@gmail.com व rajeshpuranik@gmail.com

जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था, वाल्मी, औरंगाबाद

प्रशिक्षण मोड्युल ७

प्रशिक्षण मोड्युल

प्रस्तावना:

- महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र 308 लक्ष हेक्टर
- 11.53 कोटी लोकसंख्या
- 56 टक्के लोक ग्रामीण भागात
- उपजीविकेचे मुख्य साधन कृषी
- राज्यात 226 लक्ष हेक्टर क्षेत्रात लागवड केल्या जाते.
- अंदाजे 126 लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणता येवु शकते.
- जलसंपदा विभागा मार्फत 85 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित
- अंदाजे 53 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचे दिसून येते.
- निर्मित सिंचन क्षमतेची उपयोगिता अंदाजे 39 लक्ष हेक्टर

प्रशिक्षण मोड्युल

गरज:

- निर्मित सिंचन क्षमता व उपयोगीतेत मोठी दरी आहेण्
- सिंचन व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून पाणी वापर क्षमता वाढवणे हा मार्ग आहे.
- यासाठी राज्यात पाण्याचे धोरण, कायदे आणि पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची सहभागिता घेऊन सिंचन व्यवस्थापन करणे ही प्रक्रिया मागील चार दशकांपासून राबविण्यात येत आहे.
- सहभागी सिंचन व्यवस्थापनची सुरुवात होऊन अंदाजे तीन दशके पूर्ण झाली आहेत.
- सिंचन व्यवस्थापनाचे सूत्र अद्यापही विस्कळीतच दिसत आहे.
- ज्या पावासं मागील वीस ते तीस वर्षांपासून अस्तित्वासाठी झगडत आहेत त्यांना सिंचनाच्या पाण्याच्या कायद्यांची आवश्यक माहिती पुरविणे गरजेचे आहे.
- याकरिता पावासं चे व्यवस्थापन जर कायद्यानुसार काटेकोरपणे झाले तर पाणीवापर संस्थांना देण्यात आलेली जबाबदारी ते यशस्वीरित्या सांभाळू शकतील.
- या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सिंचनाच्या पाण्याच्या कायद्यां विषयीच्या मुद्द्यांचे सादरीकरण केले जाणार आहे.

प्रशिक्षण मोड्युल

प्रशिक्षणाचे उद्दिष्टे

- प्रशिक्षणा नंतर सिंचनाच्या पाण्याच्या कायद्यातील कळीचे मुद्दे लक्षात घेऊन पाणी वापर संस्थांना तसेच इतर इच्छुकांना योग्य माहिती मिळेल.
- पाणी वापर संस्थांच्या अपेक्षांनुसार त्यांना लागू असलेल्या कायद्यांच्या बाबतीत त्यांच्या सक्षमीकरणाचे मार्ग खुले होतील
- पाणी वापर संस्थांना आपली उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठी विविध कार्य करणे सुगम होईल.

प्रशिक्षण कुणासाठी विविध व्यक्ती व संस्था

- पाणी वापर संस्था
- पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी, सदस्य, कर्मचारी
- जलसंपदा विभाग
- मृद व जलसंधारण विभाग
- विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी

प्रशिक्षण मोड्युल

- प्रशिक्षण कसे केव्हां दिले जाईल?

हे प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था वाल्मी औरंगाबाद यांच्या वतीने निर्धारित दिनांकामध्ये दिले जाईल.

- प्रशिक्षण सत्र:

एका प्रशिक्षणात एक एक तासाचे नउ व्याख्यान सत्र आयोजित करण्यात येतील आणि त्यांच्या माध्यमातून पाण्याच्या कायद्यांबाबत अत्यंत महत्वपूर्ण व उद्बोधक माहिती देण्यात येईल. प्रशिक्षण पूर्ण करणा-या प्रशिक्षणार्थींनाच ई प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

प्रशिक्षण मोड्युल

- नाव नोंदणीसाठी संपर्क:

डॉ. राजेश पुराणिक, प्राध्यापक व प्रमुख अथवा डॉ. मोहन नारखेडे, सहायक प्राध्यापक, सामाजिक शास्त्रे विद्याशाखा, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, वाल्मी औरंगाबाद येथे संपर्क साधावा. ई-मेल sosciwalmi@gmail.com

- या प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे शुल्क घेण्यात येणार नाही तसेच प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षणात सहभागी झाल्याचे ई प्रमाणपत्र संस्थेतर्फे देण्यात येईल.

प्रशिक्षण वेळापत्रक

दिवस	सत्र	वेळ	विषय	वक्ता
दिवस १	०१	१०.०० ते ११.००	महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ जाणून घेणे	डॉ. राजेश पुराणिक प्राध्यापक व प्रमुख साशाविशा
	०२	११.०० ते १२.००		
	०३	१२.०० ते १३.००		
दिवस २	०४	१०.०० ते ११.००	महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ जाणून घेणे	डॉ. राजेश पुराणिक प्राध्यापक व प्रमुख साशाविशा
	०५	११.०० ते १२.००		
	०६	१२.०० ते १३.००		
दिवस ३	०७	१०.०० ते ११.००	महाराष्ट्र सिंचन कायदा १९७६ जाणून घेणे	डॉ. मोहन नारखेडे सहा. प्राध्यापक साशाविशा
	०८	११.०० ते १२.००	महाराष्ट्र सिंचन कायदा १९७६ जाणून घेणे	
	०९	१२.०० ते १३.००	महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ जाणून घेणे	

सिंचनाच्या पाण्याचे कायदे का शिकावे ?

सिंचनाच्या पाण्याचे कायदे का शिकावे?

कायदा
वाचायचा

कायदा
राखायचा

कायदा
पाळाय
चा

कायदा
तोडायचा

कायदा
अजमाव
यचा

कायदा
समजाय
चा

कायदा
समजाव
याचा

कायदा
बघायचा

सिंचनाच्या पाण्याचे कायदे शिकतांना मिळणारी माहिती

कायदा काय म्हणतो?

कायदेशीर बाब काय आहे?

आपले वर्तन कसे असावे?

कायद्या संगत वर्तन म्हणजे काय?

कायद्या विरुद्ध बाब म्हणजे काय?

कायद्याविरुद्ध वर्तन म्हणजे काय?

कायदेशीर असल्यास काय होतं?

कायदेशीर नसल्यास काय होतं?

कायदेशीर असणे किंवा नसण्याची सेल्फ टेस्ट काय आहे?

सिंचनाच्या पाण्याचे कायदे शिकतांना मिळणारी माहिती

कायद्याचा अर्थ काय आहे?

वर्तन कसे असावे?

गैरवर्तनाचा बाबी कोणत्या आहेत?

गैरवर्तनाची परिणाम काय आहेत?

गैरवर्तनाची गुन्ह्यात रूपांतर कसे होते?

गुन्हा असल्याचे ठोस प्रमाण काय?

साक्ष व पुरावे म्हणजे काय? ते कसे एकत्र करावे?

गुन्हा कसा नोंदवावा?

गुन्हा कसा सिद्ध करावा?

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत असणा-या विविध व्यक्ती व संस्था कोणत्या आहेत?



- पाणी वापर संस्था
- जलसंपदा विभाग व जल संधारण विभाग
- पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी, सदस्य, कर्मचारी, शेतकरी, भोगवटादार इत्यादी
- जलसंपदा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी



महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 राबविणे संदर्भात मनात येणारे काही प्रश्न



- कायदा तोडण्याचे व गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण काय आहे?
- गुन्हे सिद्ध होणे व शिक्षा होण्याचे प्रमाण काय आहे?
- या कायद्या अंतर्गत गुन्हेगारांना शिक्षा होईल ही वेळ कधी येईल का? वाटत नाही कारण
 - कायद्याबद्दल जागरूकता नाही
 - प्रत्येक सिंचन हंगामात अनेक प्रकल्पात कायदा तोडल्या जात आहे गुन्हे घडत आहेत
 - कायदा माहीत नसल्याने आपल्या हातून गुन्हा घडला आहे याचे ज्ञान नसते
 - अज्ञानाच्या अंधारात कायदा बनविणारे, पालन करणारे, तोडणारे सर्वच सुखी आहेत

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्याकडून व्यवस्थापन कायदा 2005

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 कसा अस्तित्वात आला?



असा. क्र. २८

रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण

प्राधिकृत प्रकाशन

गुरुवार, मे १९, २००५/वैशाख २९, शके १९२७

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

भाग चार

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.

अनुक्रमणिका

सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३, सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन पृष्ठ
आणि तत्संबंधित व तदनुषंगिक बाबींसाठी तरतुद करण्याकरिता अधिनियम.... ३४२-३७८

दिनांक १७ मे २००५ रोजी मा. राज्यपालांनी संमत दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

अ. मा. शिंदेकर,
सचिव,
महाराष्ट्र शासन,
विधी व न्याय विभाग.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण प्राधिकृत प्रकाशनामध्ये गुरुवार, दिनांक १९ मे २००५ रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम अंतर्गत, सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३, “सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन” आणि तत्संबंधित व तदनुषंगिक बाबींसाठी तरतुद करण्याकरिता अधिनियम, जो मा. राज्यपालांनी दिनांक १७ मे २००५ रोजी, संमत केलेला होता, तो महाराष्ट्र विधान मंडळाचा अधिनियम माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला असे तात्काळीन सचिव, महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग यांनी घोषित केले.

अधिनियमाचे अधिकृत नाव

सन 2005 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 23

सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन आणि तत्संबंधित व तदनुषंगिक बाबींसाठी
तरतूद करण्याकरिता अधिनियम असा आहे

सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३.

(मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” दिनांक १९ मे २००५ रोजी
प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)

सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन आणि तत्संबंधित व तदनुषंगिक
बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम.

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 भूमिका



- राष्ट्रीय जल धोरण 2002 मध्ये सिंचन व्यवस्थापनातील विविध बाबींमध्ये शेतकऱ्यांना अधिकाधिक सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे या असे नमूद केले होते.
- महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग 1999 याने पाणी वापर संस्थेला घन मापन तत्त्वावर सार्वजनिक कालवा व्यवस्थेमधील पाण्याचा पुरवठा करून सिंचन व्यवस्थापन करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहभागाने सांविधिक तरतुदी करण्यात याव्यात अशी शिफारस केली होते.



महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 भूमिका



- राज्य शासनाची निर्मित सिंचन क्षमता आणि तिचा प्रत्यक्ष वापर यामधील तफावत भरून काढण्यासाठी आणि सिंचन व्यवस्थेचे वाटप, वितरण, वापर आणि निस्सारण यांचा वाढीव कार्यक्षमतेने वापर करून त्याद्वारे भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील पाण्याचा यथोचित वापर करून जास्तीत जास्त फायदा मिळविण्याचे आणि शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे काम करून शेतीची उत्पादकता वाढविता यावी यासाठी पाणी वापर संस्थांची रचना आणि कार्य चालन यांना सांविधिक मान्यता देण्याचे राज्य शासनाने ठरवले होते.

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 भूमिका



- राज्य विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते.
- वरील प्रयोजनांसाठी आवश्यक त्या तरतुदी करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तातडीने कारवाई करणे, जीमुळे आवश्यक व्हावे, अशी परिस्थिती अस्तित्वात आल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती आणि म्हणून त्यांनी दिनांक 18 ऑगस्ट 2004 रोजी महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अध्यादेश 2004 हा प्रख्यापित केला होता.
- उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधान मंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट होते त्यानुसार भारतीय गणराज्याच्या 56 व्या वर्षी सदरील अधिनियम करण्यात आला होता

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 महत्वाच्या घटना व तारखा



- महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग 1999 यांच्या शिफारशी असणे
- राष्ट्रीय जल धोरण 2002 च्या तरतुदी असणे
- 18 ऑगस्ट 2004 रोजीचा महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अध्यादेश 2004 प्रख्यापित असणे

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 महत्वाच्या घटना व तारखा



- दिनांक 17 मे 2005 रोजी मा. राज्यपालांनी महाराष्ट्र विधान मंडळाचा सदरील अधिनियम संमत केला असणे
- दिनांक 19 मे 2005 रोजी मा. राज्यपाल यांची संमती मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम असणे
- भाग चार, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम असणे

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 तत्कालीन सचिव, लाक्षेवि जलसंपदा विभाग यांचे त्यावेळचे मनोगत



- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 राज्याने संमत करून एक अत्यंत धाडसी परंतु ठाम उपाय योजना केली आहे.
- पाण्याचे समन्यायी पाणी वाटप व्हावे पाण्याचा वापर काटकसरीने व्हावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुरोगामी पाऊल उचलले आहे.

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 तत्कालीन सचिव, लाक्षेवि जलसंपदा विभाग यांचे त्यावेळचे मनोगत

- संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीपूर्वी महाराष्ट्र राज्यातील तीन विभागांसाठी वेगवेगळे सिंचन कायदे अस्तित्वात होते.
- मुंबई-पुणे-नाशिक मिळून जो पश्चिम महाराष्ट्र होता त्यासाठी मुंबई सिंचन कायदा 1879 लागू होता व पुढे या कायद्याअंतर्गत 1934 मध्ये नियमावली तयार करण्यात आली होती.
- विदर्भाचा काही भाग पुनर्रचनेपूर्वी मध्य प्रदेशात तर काही भाग तत्कालीन मुंबई राज्यात सामील असल्याने या भागात सेंट्रल प्रोव्हिन्सिज कायदा 1931 अस्तित्वात होता.
- मराठवाड्याचा बहुतांशी भाग हा निजामाच्या हैदराबाद स्टेट मध्ये असल्याने तिथे हैदराबाद सिंचन कायदा 1948 लागू होता.

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 तत्कालीन सचिव, लाक्षेवि जलसंपदा विभाग यांचे त्यावेळचे मनोगत

असामान्य परिथिती

- राज्य पुनर्रचनेनंतर सिंचन विकासाला गती आली. परंतु वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळे कायदे लागू असल्याने पाणी संबंधातील योजना कार्यान्वित करतांना अडचणी निर्माण होऊ लागल्या. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू होणारा सिंचन कायदा दिनांक 5 ऑगस्ट 1976 रोजी शासकीय राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला.
- वाढत्या लोकसंख्येमुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी शहरांकडून दिवसो-दिवस वाढती मागणी

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 तत्कालीन सचिव, लाक्षेवि जलसंपदा विभाग यांचे त्यावेळचे मनोगत

असामान्य परिस्थिती

- औद्योगिक विकासामुळे उद्योगांसाठी पाणीपुरवठ्याची वाढती मागणी
- नगदी पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल
- सामाजिक, आर्थिक किंवा बाह्य बळाचा वापर करून पाण्याच्या वापरात दांडगाई
- पाणी पुरवणारे शासन व ते मनासारखे वापरणारा शेतकरी अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे कालव्याच्या पुच्छ भागाकडील सामान्य शेतकऱ्यांना पाणी मिळेनासे होणे

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 तत्कालीन सचिव, लाक्षेवि जलसंपदा विभाग यांचे त्यावेळचे मनोगत

- वरील परिस्थितीबाबत शासन तज्ञ व समाजसेवी अभ्यासकांच सातत्याने यथायोग्य चिंतन सुरू होते. शेतकऱ्यांना सिंचन व्यवस्थापनात सहभागी करून घेण्याची शासन भूमिका अधिक मूर्त स्वरूपात प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर त्यांचे प्रचालन व व्यवस्थापन लोकांकडून लोकांसाठीच व्हावे हीच लोकशाहीचे मूल्याधिष्ठित परिभाषा आहे, या तत्त्वानुसार, विधिमंडळात सविस्तर चर्चा होऊन महाराष्ट्राच्या सिंचन विकासाचा ध्यास ठेवणारा व पुच्छ भागातील शेतकऱ्यांच्या अस्मितेची कास ठेवणारा कायदा म्हणजे महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 होय.

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 तत्कालीन सचिव, लाक्षेवि जलसंपदा विभाग यांचे त्यावेळचे मनोगत

या कायद्यानुसार आता...

- पाणीवापर संस्था नोंदवण्या करता सहकार खात्याच्या 1960 च्या नियमांची गरज भासणार नाही.
- पाणी वापर संस्थेची नोंदणी कार्यकारी अभियंता स्तरावर विभागीय कार्यालयात करता येईल.
- लाभक्षेत्रातील प्रत्येक शेतकरी पाणीवापर संस्थेचा सदस्य समजण्यात येईल.
- जलसंपदा विभागाकडून वैयक्तिक शेतकऱ्याला पाणी देण्यात येणार नाही.
- विभाग केवळ पाणी वापर संस्थेला घनमापन पद्धतीने पाणी उपलब्ध करून देईल.

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 तत्कालीन सचिव, लाक्षेवि जलसंपदा विभाग यांचे त्यावेळचे मनोगत



या कायद्यानुसार आता...

- शेतकऱ्यांना पाणी वापर संस्थेकडून समन्यायी पद्धतीने त्यांचे हक्काचे पाणी घनमापन पद्धतीने मिळेल.
- प्रकल्प आणि पाणी याबाबत मालकी हक्काची जाणीव शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण व्हावी, शासनावर अवलंबून राहण्याची मनोवृत्ती कमी व्हावी, प्रशासनाचा आकार आवश्यक तेवढा रहावा व प्रवाही व्यवस्थापन व्हावे अशा अनेक आकांक्षेने प्रस्तुत कायदा आकारास आला आहे.

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 तत्कालीन सचिव, लाक्षेवि जलसंपदा विभाग यांचे त्यावेळचे मनोगत

या कायद्यानुसार आता...

- पाण्याचा पुनर्वापर, पाटमोटेच्या पाण्याचा संयुक्त वापर, पिके निवडण्याचे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य, उपसा सिंचनसाठी सखोल विचार, समन्यायी पाणी वितरण, पाण्याचा कोटा, बिगर सिंचनासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याबाबत तसेच त्यांच्या काळातील परिस्थितीबाबत स्पष्टता या कायद्यात आहे.
- वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिक प्रगतीच्या दृष्टीने मर्यादित असलेले पाणी काटकसरीने व काटेकोरपणे वापरणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005 तत्कालीन सचिव, लाक्षेवि जलसंपदा विभाग यांचे त्यावेळचे मनोगत



या कायद्यानुसार आता...

- जलसंपदा विभाग, शेतकरी, औद्योगिक क्षेत्र पाणी पुरवठा विभाग यांच्यामध्ये समन्वय आणि सामंजस्य निर्माण होणे गरजेचे आहे.
- या कायद्याचा यथोचित वापर करून शेतकऱ्यांनी एकत्रित काम करून कृषी उत्पादकता वाढवावी.

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005



- ०८ प्रकरणे आहेत
- ३९ शब्दांचे अर्थ समजण्यास व्याख्या दिल्या आहेत
- ८२ कलम आहेत
- ०२ अन्य कायद्यांचा उल्लेख केला आहे
- भाग चार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, मे १९ २००५ मध्ये पृष्ठ क्रमांक ३४२ ते ३७८ मध्ये प्रकाशित आहे.

प्राप्त करण्याचे स्थान

अधीक्षक अभियंता व संचालक,

पाटबंधारे संशोधन व विकास

संचालनालय,

०८ मोलेदिना रोड, कॅम्प,

पुणे - ०१

व्याख्या कलम ३ ते ५

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005

व्याख्या



- या अधिनियमात देण्यात आलेल्या व्याख्या वाचणे आणि त्यांचे अर्थ समजून घेणे अधिनियमांच्या अंतर्गत असलेल्या कलमांचे विश्लेषण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.

- पुरेशा दुरुस्त्या आणि नूतनीकरण
- करारनामा
- अनुज्ञेय पाण्याचे प्रमाण
- पाण्याचा कोटा
- समुचित प्राधिकरण
- कार्यक्षेत्र
- कालवा अधिकारी
- कालवा व्यवस्था
- लाभक्षेत्र
- सक्षम प्राधिकारी

- लागवडीयोग्य लाभक्षेत्र
- तटीचे वर्ष
- निर्देशीत विसर्ग
- हक्काच्या पाण्याचे प्रमाण
- सर्व सदस्य मंडळ
- जलशास्त्रीय तत्व
- सिंचन विकास महामंडळ
- सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या खालील जमिनी

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005

व्याख्या



- या अधिनियमात देण्यात आलेल्या व्याख्या वाचणे आणि त्यांचे अर्थ समजून घेणे अधिनियमांच्या अंतर्गत असलेल्या कलमांचे विश्लेषण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.

- उपसा सिंचन
- उपसा सिंचन पाणी वापर संस्था
- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण
- मोठे पाटबंधारे प्रकल्प, मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प व लघुपाटबंधारे प्रकल्प
- सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन

- सदस्य
- बिगर सिंचन पाणी पुरवठा
- सर्वसाधारण वर्ष
- विहित हक्काच्या पाणी वापराचे विहित युनिट
- पाण्याचे विहित प्रमाण
- मागील थकबाकी
- जलाशयावर आधारित कालवा व्यवस्था
- नियम

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा 2005

व्याख्या



- या अधिनियमात देण्यात आलेल्या व्याख्या वाचणे आणि त्यांचे अर्थ समजून घेणे अधिनियमांच्या अंतर्गत असलेल्या कलमांचे विश्लेषण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.

- बाराबंदी पाणीपुरवठा आर डब्ल्यू एस
- पाणी वापर हक्काचे मंजूर प्रमाण
- राज्य शासन किंवा शासन
- विपुलतेचे वर्ष
- पाण्याचे प्रमाण
- पाणी वापरकर्ते
- पाणी वापर संस्था
- लघु वितरिका स्तरावरील पाणीवापर संस्था.

पाणी वापर संस्था एक निगम किंवा निकाय असणे – कलम ३

या अधिनियमांखाली स्थापित केलेल्या सर्व पाणी वापर संस्था त्यांच्या वेगवेगळ्या नावाने, अखंड परंपरा व सामान्य मुद्रा असलेल्या निगम किंवा निकाय असतील. ज्या प्रयोजनासाठी त्यांची स्थापना झालेली आहे त्या प्रयोजनासाठी त्यांना मालमत्ता संपादित करण्याचा, धारण करण्याचा व विल्हेवाट लावण्याचा, करार करण्याचा आणि आवश्यक, उचित, इष्ट असतील अशा सर्व गोष्टी करण्याचा अधिकार असेल. तसेच त्यांच्या निगम नावाने त्यांना किंवा त्यांच्याविरुद्ध दावा दाखल करता येईल. परंतु, कोणत्याही पाणी वापर संस्थेत कार्यचालन व व्यवस्थापन करण्याकरिता शासनाने तिच्याकडे निहीत केलेल्या कोणत्याही मालमत्तेचे कोणत्याही रीतीने अन्यसंक्रामण करण्याचा अधिकार असणार नाही.

- पावासं स्थापन झाल्यावर त्यांनी आपल्या कार्यपद्धती एखाद्या निगम किंवा निकाया प्रमाणे प्रचलित कराव्या. पावासं चे योग्य प्रकारे संचालन करता येईल.
- सर्व व्यवहारांच्या योग्य नोंदी ठेवण्यात येतील
- आवश्यकतेनुसार शासन किंवा न्यायीक प्राधीकरणास सादर करण्यात येतील.
- पाणी वापर संस्थेचे पदाधिकारी व सदस्यांचे वर्तन कायद्यान्वये पावासं ला व्यवस्थापनासाठी सोपविण्यात आलेल्या कुठल्याही शासकीय संपत्तीत बदल घडवून आणणार राहणार नाही
- ती संपत्ती इतर संस्थांना कुठल्याही कारणास्तव हस्तांतरित करणार नाही.

पाणी वापर संस्था एक निगम किंवा निकाय असणे – कलम ३

या अधिनियमांखाली स्थापित केलेल्या सर्व पाणी वापर संस्था त्यांच्या वेगवेगळ्या नावाने, अखंड परंपरा व सामान्य मुद्रा असलेल्या निगम किंवा निकाय असतील. ज्या प्रयोजनासाठी त्यांची स्थापना झालेली आहे त्या प्रयोजनासाठी त्यांना मालमत्ता संपादित करण्याचा, धारण करण्याचा व विल्हेवाट लावण्याचा, करार करण्याचा आणि आवश्यक, उचित, इष्ट असतील अशा सर्व गोष्टी करण्याचा अधिकार असेल. तसेच त्यांच्या निगम नावाने त्यांना किंवा त्यांच्याविरुद्ध दावा दाखल करता येईल. परंतु, कोणत्याही पाणी वापर संस्थेत कार्यचालन व व्यवस्थापन करण्याकरिता शासनाने तिच्याकडे निहीत केलेल्या कोणत्याही मालमत्तेचे कोणत्याही रीतीने अन्यसंक्रामण करण्याचा अधिकार असणार नाही.

- जर पाणी वापर संस्थांनी शासकीय संपत्तीचे व्यवस्थापन कुठल्याही कारणास्तव इतर संस्थांना शासनाच्या मान्यते अभावे हस्तांतरीत केले तर पाणी वापर संस्थेचे हे गैरवर्तन मानण्यात येईल.
- परिणामतः शासन पाणी वापर संस्थेवर कार्यवाही करू शकेल.
- याकरीत शासनाच्या संबंधित प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गैरवर्तन किंवा गुन्ह्याचे ठोस प्रमाण एकत्रित करून साक्षी-पुराव्यांसोबत गुन्हा दाखल करता येईल.
- गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी गुन्हा दाखल करणारा अधिकारी त्याच्या जवळ असलेले सर्व साक्षीपुावे उपलब्ध करून पाणी वापर संस्थेच्या विरुद्ध दाद मागेल व पाणी वापर संस्थेला दंड ठोठावण्यासाठी प्रार्थना करेल.

पाणी वापर संस्थेचे उद्दिष्ट – कलम ४

पाणी वापर संस्थेच्या सदस्यांमध्ये समन्यायी पाणी वाटपास चालना देणे व ते सुनिश्चित करणे

- व्यवस्थापन समितीने समन्यायी पाणीवाटपाच्या पद्धतींवर विचार मंथन करून त्यांचे दस्तावेजीकरण करून ठेवणे अपेक्षित आहे.
- समन्यायी पाणी वाटप ही संकल्पना काय आहे? व ती कशाप्रकारे अंमलात आणायची? याबाबतचे नियम पावासं च्या व्यवस्थापन समितीने संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ठेवून त्यावर सर्वसंमती घेऊन नियमांचे दृढीकरण करावे.
- पाण्याचे समन्यायी वाटप करता येते ही संकल्पना राबविण्या योग्य आहे याची विश्वसनीयता व्यवस्थापन समितीने सिद्ध करावी.
- याकरिता दिनांक १५ ऑक्टोबरला सिंचन प्रकल्पातील पाणीसाठ्याची आधारभूत माहिती घेवून त्या पाणीसाठ्याच्या मात्रेनुसार प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील सर्व पावासं च्या वाट्यास येणाऱ्या पाण्याची गणना केल्यानंतर संस्थेच्या विहित कोट्यापेक्षा कमी किंवा जास्त प्राप्त होणारे पाणी प्रत्येक सदस्याच्या पाणी हक्कास कमी किंवा जास्त प्रमाणात नियमित करेल.

पाणी वापर संस्थेचे उद्दिष्ट – कलम ४

पाणी वापर संस्थेच्या सदस्यांमध्ये समन्यायी पाणी वाटपास चालना देणे व ते सुनिश्चित करणे

- असे नियमन झाल्यावर प्रत्येक सदस्याला त्याच्या देय पाणी हक्काच्या संदर्भात पाणी प्रदाय करण्याचा निर्णय संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीस घ्यावा लागेल.
- सदरील व्यवस्थेनुसार पाण्याचे वाटप झाल्यास ते समन्यायी पद्धतीने झालेले वाटप आहे असे मानण्यात येईल.
- परंतु, पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने सदरील नियमांचे पालन केले नाही किंवा समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप केले नाही तर त्यांचे वर्तन कायद्यानुसार राहणार नाही.
- परिणामी पाणी वापर संस्थेच्या सदस्यांना आपल्या यथोचित पाणी वापर हक्कांपासून वंचित राहावे लागेल.
- याचाच अर्थ असा आहे की सदस्यांना त्यांनी घेतलेल्या पिकांसाठी त्यांच्या पाणी हक्कांनुसार आवश्यक पाण्याची मात्रा मिळू शकणार नाही व त्यांच्या पीकाचे अपेक्षित उत्पादन त्यांना मिळणार नाही.
- त्यामुळे सदस्यांना आर्थिक हानी सोसावी लागेल ज्याचा परिणाम त्यांच्या वार्षिक आर्थिक नियोजनावर होऊन कुटुंबाचे नुकसान होईल.

पाणी वापर संस्थेचे उद्दिष्ट – कलम ४

पाणी वापर संस्थेच्या सदस्यांमध्ये समन्यायी पाणी वाटपास चालना देणे व ते सुनिश्चित करणे

- पाणी वापर संस्थेकडून अशा प्रकारचे गैरवर्तन झाल्यास ते सकृतदर्शनी “गुन्हा” या सदराखाली जरी येत नसले तरी सदस्यांच्या नुकसानासाठी व्यवस्थापन समितीच्या संबंधित सदस्यांची जवाबदेही आहे.
- योग्य प्रकारे कार्य न करण्या-या सदस्यांविरुद्ध वापर संस्थेच्या दंड संहितेनुसार किंवा अधिनियमानुसार कारवाही करण्या बाबत विचार करावा.
- पाणी वापर संस्थेची दंड संहिता तयार करण्यात आली नसेल तर शासनाने मॉडेल दण्ड संहिता तयार करून पाणी वापर संस्थांना योग्य मार्गदर्शन करावे.

पाणी वापर संस्थेचे उद्दिष्ट – कलम ४



सिंचन व्यवस्थांची पुरेशी निगा राखणे आणि अधिकाधिक कृषी उत्पादन करण्यासाठी पाण्याचे कार्यक्षमतेने, काटकसरीने व समानतेने वितरण आणि वापर करण्याबाबत सुनिश्चित करणे

- पहिला विषय आहे सिंचन व्यवस्थांची पुरेशी निगा राखणे आणि
- दुसरा विषय आहे अधिकाधिक कृषी उत्पादन करण्यासाठी पाण्याचा कार्यक्षमतेने, काटकसरीने व समान वितरण आणि वापर करणे बाबत निश्चिती करणे.
- या उद्दिष्टांमध्ये दोन भाग वेगळा आहेत.
- व्यवस्थांची पुरेशी निगा राखण्यासाठी करावी लागणारी कामे वेगळ्याने परिभाषित करावयाची आहेत
- कृषी उत्पादन वाढीसाठी पाण्याच्या वापरा बाबतची कामे वेगळ्याने करावयाची आहेत.
- पावासं संस्थेला त्यांचे काम परिभाषित करीत असताना विशिष्ट कामांच्या नोंदी सिंचन व्यवस्थेचे निगा राखण्यावर नमूद करावयाचे आहे.
- अधिकाधिक कृषी उत्पादन पाण्याच्या वापरावर काही प्रमाणात नक्कीच अवलंबून आहे.
- त्यासंदर्भात पाण्याचा कार्यक्षमतेने वापर करणे, काटकसरीने वापर करणे किंवा समानतेने वितरण आणि वापर करणे याबाबतचे कामाच्या नोंदी विशद करताना योग्य काळजी घ्यावी.
- कायद्यानुसार पाणी वापर संस्थेला सिंचन व्यवस्थेची पुरेशी निगा राखायची आहे.
- याकरिता पाणी वापर संस्थेला सर्वप्रथम त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या सिंचन प्रणालीच्या व्यवस्थेच्या मर्यादा ठरवाव्या लागतील.



पाणी वापर संस्थेचे उद्दिष्ट – कलम ४



सिंचन व्यवस्थांची पुरेशी निगा राखणे आणि अधिकाधिक कृषी उत्पादन करण्यासाठी पाण्याचे कार्यक्षमतेने, काटकसरीने व समानतेने वितरण आणि वापर करण्याबाबत सुनिश्चित करणे

- त्यानंतर सिंचन व्यवस्थेची पुरेशी निगा राखणे यासंबंधीचे निकष तयार करून त्यांना व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यासाठी विविध प्रकारची कामे राबवावी लागतील.
- व्यवस्थापन समिती जर सिंचन व्यवस्थांची पुरेशी निगा राखण्यात अपयशी ठरली तर सिंचन प्रणालीतून अपेक्षेनुसार पाण्याचे वहन होणार नाही व शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कालावधीत त्यांच्या क्षेत्राचे सिंचन होणार नाही किंवा त्यांचे ठरलेले क्षेत्र त्यांना भिजवता येणार नाही.
- यामुळे पाणी पाळी कार्यक्रम प्रभावित होईल व त्याचा प्रभाव इतर कालव्यांच्या प्रचालनावर होईल.
- एकंदरीत संपूर्ण सिंचन प्रकल्पाला अव्यवस्थेचा भार सोसावा लागेल.
- व्यवस्थापन समितीचे हे कृत्य सिंचन अनुशासनास प्रभावित करणारे असल्याने व्यवस्थापन समितीच्या विरुद्ध कायद्यानुसार कार्यवाही करण्याची परिस्थिती निर्माण होईल.
- यासंदर्भात समुचित प्राधिकरणाने दखल घेऊन पाणी वापर संस्थांच्या निहित उद्दिष्टांची पूर्तता होत आहे किंवा कसे याचे प्रभावी सनियंत्रण सतत करीत राहणे आवश्यक आहे.
- या उद्दिष्टाच्या उत्तर भागामध्ये अधिकाधिक कृषी उत्पादनासाठी पाण्याचा कार्यक्षमतेने वापर करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे

पाणी वापर संस्थेचे उद्दिष्ट – कलम ४



सिंचन व्यवस्थांची पुरेशी निगा राखणे आणि अधिकाधिक कृषी उत्पादन करण्यासाठी पाण्याचे कार्यक्षमतेने, काटकसरीने व समानतेने वितरण आणि वापर करण्याबाबत सुनिश्चित करणे

- पाण्याचा कार्यक्षम वापर म्हणजे काय? याची स्पष्ट कल्पना व्यवस्थापन समिती आणि पाणी वापर संस्थेच्या सर्व सभासदांना असणे आवश्यक आहे.
- पाण्याच्या कार्यक्षम वापरामध्ये असलेल्या विविध बाबी खालील प्रमाणे आहेत-
- पिकांचे सिंचन करताना झाडाची मुळे मातीच्या ज्या भागांमध्ये पसरलेली असतात त्या भागात पाणी उपलब्ध असेल तर त्याचा वापर पिकाच्या वाढीसाठी होतो.
- झाडाच्या मुळांच्या प्रभाव क्षेत्राच्या बाहेर असणारे पाणी पिकांना वाढीसाठी उपयोगाचे नसते. त्यामुळे सिंचन करीत असताना देण्यात येणारे सिंचनाचे पाणी झाडाच्या मुळांच्या प्रभावक्षेत्राबाहेर पसरलेले असल्यास किंवा दिल्या गेले असल्यास त्या पाण्याचा कृषी उत्पादनासाठी उपयोग होत नाही.
- पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीला आपल्या सदस्यांमध्ये योग्य सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत माहिती व प्रशिक्षण देण्याचे कार्य करावे लागेल.
- प्रत्येक पिकासाठी शिफारीश केलेल्या सिंचन पद्धती पाणी वापर संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात प्रभावीपणे राबवाव्या लागतील.

पाणी वापर संस्थेचे उद्दिष्ट – कलम ४



सिंचन व्यवस्थांची पुरेशी निगा राखणे आणि अधिकाधिक कृषी उत्पादन करण्यासाठी पाण्याचे कार्यक्षमतेने, काटकसरीने व समानतेने वितरण आणि वापर करण्याबाबत सुनिश्चित करणे

- अशाच प्रकारे पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबाबत माहितीचा प्रसार आपल्या सदस्यांमध्ये करावा लागेल. काटकसरीने पाण्याचा वापर करीत असताना पाण्याचा नाश होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी सिंचनाचे निकष पाणी वापर संस्थेला ठरवावे लागतील.
- सिंचन करीत असताना शेतकऱ्यांनी कोणती काळजी घ्याव्या व काय करावे व काय करू नये याची मार्गदर्शिका प्रत्येक सदस्याला पावासं ने देणे अभिप्रेत आहे.
- पाण्याचे समानतेने वितरण करणेसाठीची कार्यपद्धती रोटेशनल वॉटर सप्लाय किंवा पाणी पाळी निर्धारण परिपत्रक तयार करीत असताना पाळणे आवश्यक आहे.
- पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने जर वरील प्रमाणे कार्यपद्धती ठेवली नाही तर सदरील उद्दिष्ट पूर्ती होऊ शकणार नाही व व्यवस्थापन समितीला कार्यक्षेत्रामध्ये कृषी उत्पादन वाढविण्याचे लक्ष्य प्राप्त करता येणार नाही.
- सदरील उद्दिष्टांमध्ये कार्यवाही करण्याची जबाबदारी अनेक स्तरांवर असल्यामुळे उद्दिष्ट प्राप्त न झाल्यास कुठल्याही यंत्रणेस दोषी ठरविणे कठीण आहे.

पाणी वापर संस्थेचे उद्दिष्ट – कलम ४

पर्यावरणाचे रक्षण करणे व परिस्थितीकीय समतोल राखणे.

- पावासं कार्यक्षेत्रातील पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापन समितीस पार पाडावयाची आहे.
- परिस्थितीकीय समतोल राखण्यासाठी गावातील जैवविविधता सुरक्षित राखण्याचे महत्कार्य अपेक्षित आहे.
- कालव्याद्वारे प्राप्त झालेल्या पाण्याने स्थानिक जीवजंतू व प्रजातींना आपल्या जीवसृष्टीसाठी पाण्याची सहज उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
- परंतु पावासं ला आपल्या सदस्यांच्या सिंचन व्यवहारा प्रति सजग राहावे लागेल.
- सिंचनाच्या सहज उपलब्धतेमुळे अधिकाधिक क्षेत्र कृषी उत्पादनाकडे वळवण्याच्या हव्यासापोटी शेतकरी गावातील गायरान किंवा माळरानाची जमीन देखील लागवडीखाली आणण्याच्या प्रयत्नात राहतील

पाणी वापर संस्थेचे उद्दिष्ट – कलम ४

पर्यावरणाचे रक्षण करणे व परिस्थितीकीय समतोल राखणे.

- असे जर घडले तर गावातील जैवविविधतेची संपन्नता नष्ट होण्याची शक्यता वाढेल व जीवसृष्टीस धोका उत्पन्न होऊन पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान घडून येईल.
- या कारणास्तव व्यवस्थापन समितीने आपल्या विविध बैठकांमध्ये पर्यावरण व परिस्थितीकीय समतोल राखणे बाबत सदस्यांना सतत मार्गदर्शन करीत राहिले पाहिजे.
- यासाठी एक उपसमिती गठीत करून स्थानिक प्रजातींच्या बीज भंडारणाच्या लोकवृत्तीस जपावे लागेल. अशाप्रकारे सदरील उद्दिष्टांची पूर्ती व्यवस्थापन समितीला करावी लागेल.

सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजने खालील कार्यक्षेत्र निश्चित करणे – केलम ५

- या अधिनियमांच्या प्रयोजनार्थ समुचित प्राधिकरणास राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे जलशास्त्रीय तत्त्वावर आणि प्रशासनिक सोय लक्षात घेऊन या अधिनियमान्वये पाणी वापर संस्था स्थापित करण्याच्या प्रयोजनार्थ सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन व्हावयाच्या क्षेत्रांमधील सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राचा आराखडा निश्चित करता येईल आणि वेळोवेळी अशा प्रकारच्या अधिसूचनेद्वारे-

पाणी वापर संस्था एकत्रित किंवा विभाजित करून, कोणत्याही पाणी वापर संस्थेचे क्षेत्र वाढवून, कोणत्याही पाणी वापर संस्थेचे क्षेत्र कमी करून, त्यांच्या सीमांमध्ये बदल करता येईल

परंतु, त्यामुळे परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या पाणी वापर संस्थेला आणि भूधारकांना किंवा भोगवटादारांना विहित करण्यात आल्याप्रमाणे वाजवी संधी दिल्याखेरीज पाणीवापर संस्थांचे विभाजन करणारे, त्यामध्ये वाढ करणारी किंवा त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे बदल करणारी अशी कोणतीही अधिसूचना काढता येणार नाही.

परंतु, आणखी असे की, कोणतीही पाणीवापर संस्था आणि भूधारक किंवा भोगवटादार हे पूर्वीच्या पाणीवापर संस्थेचे ना थकबाकी प्रमाणपत्र नो ड्यूज सर्टिफिकेट सादर केल्याखेरीज इतर कोणत्याही पाणीवापर संस्थेचे सदस्यत्व मिळविण्यास पात्र असणार नाही.

व्याख्या कलम ६ ते १८

पाणी वापर संस्थांचे स्तर...

लघुवितरिका स्तरिय पावासं कलम ६ ते ९

वितरिका स्तरिय पावासं कलम १० ते १२

कालवा स्तरिय पावासं कलम १३ ते १५

उपसा पावासं कलम ३९ ते ५२

प्रकल्प स्तरिय पावासं कलम १६ ते १८

लघुवितरिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या लाभक्षेत्राची निश्चिती करणे कलम ६

1. कार्यकारी अभियंता या पदाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या व यासंदर्भात यथायोग्यरित्या अधिकार प्रदान करण्यात आलेल्या कालवा अधिकाऱ्यास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे आणि जलशास्त्रीय तत्त्वावरील नियमांना अनुसरून आणि प्रशासनिक सोयीच्या दृष्टीने, सिंचनयोग्य लाभक्षेत्राखाली जमिनीमध्ये, लघु वितरिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या लाभक्षेत्राची निश्चिती स्वतंत्रपणे करता येईल आणि असे क्षेत्र हे, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी लघु वितरिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेची कार्यक्षेत्र म्हणून घोषित करता येईल.

अशाप्रकारे घोषित केलेल्या कार्यक्षेत्रामध्ये प्रवाही सिंचन आणि उपसा सिंचन या दोन्ही सिंचन पद्धतीचा अंतर्भाव असू शकेल.

लघुवितरिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या लाभक्षेत्राची निश्चिती करणे कलम ६ विवेचना

कार्यक्षेत्राची निश्चिती करण्याचा अधिकार - लघुवितरिका स्तरावरील पावासं च्या लाभक्षेत्राची निश्चिती जर का.अ. पेक्षा कमी दर्जाच्या अधिका-याने केली असेल तर ते कायद्यान्वये ग्राह्य मानले जाणार नाही.

जलशास्त्रीय तत्त्वावरील नियमांना अनुसरून - जलशास्त्राचा एक शाश्वत नियम आहे तो म्हणजे पाणी नेहमी वरच्या पातळीकडून खालच्या पातळीकडे वाहते. लघुवितरिका कालव्यातून वाहणा-या पाण्याच्या पातळीपेक्षा खालच्या पातळीवर असलेल्या शेतांमध्ये या कालव्याच्या पाण्याने क्षेत्र भिजवता येते.

सर्व शेतांची पातळी माहित करण्याचे सर्वेक्षण करून त्यांना अधोरेखित करण्याचे काम अधिकृत अधिका-याने केल्यावर त्या शेतांचे मोजमाप होवून त्यांच्या भूधारकांची यादी तयार करण्याचे काम केल्या जाते. तसेच ज्या क्षेत्रामध्ये पाणी जलशास्त्रीय नियमांनुसार जाणार असते त्या क्षेत्राचे रेखांकन करून त्याचे मानचित्र तयार करण्यात येते ज्याला लाभक्षेत्राचा नकाशा किंवा लघुकालवा स्तरिय पावासं कार्यक्षेत्र असे म्हणतात.

लघुवितरिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या लाभक्षेत्राची निश्चिती करणे कलम ६ विवेचना

प्रशासनिक सोयीच्या दृष्टीने – याचा अन्वेयार्थ असा आहे की पावासंच्या व्यवस्थापकांना कार्यक्षेत्राचे व्यवस्थापन सोयीचे जावे तसेच पावासं च्या सक्षम प्राधीका-याला पावासं च्या सदस्यांशी संपर्क करणे सोयीचे जावे. अनेकदा अशी परिस्थिती उदभवते की ज्या लघुवितरिकेवर पावासं स्थापन करावयाची आहे त्याचे क्षेत्र मोठे असेल तर किंवा एकापेक्षा जास्त गावांमध्ये पसरलेले असेल तर, प्रशासनिक सोयीच्या दृष्टीने **एका गांवासाठी एक संस्था** या धोरणावर अंमल करून **लघुवितरिकेवर त्याप्रमाणे लाभक्षेत्राचे विभाजन करून** पावासं स्थापन केल्या जावु शकतात.

लघुवित्तारिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या लाभक्षेत्राची निश्चिती करणे कलम ६

2. पोट कलम १ खालील अधीसूचनेमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश असेल, -

क. पाणी वापर संस्थेचे कार्यचालन आणि व्यवस्थापन करण्याकरिता आवश्यक असलेला विहित तपशील दर्शवणाऱ्या, त्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्राच्या अदययावत नकाशाची प्रमाणित प्रत;

ख. लघुवित्तारिकास्तरीय पाणी वापर संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील भूधारकांच्या व भोगवटादारांच्या अदययावत यादीची विहित तपशिलासह प्रमाणित प्रत;

वरील माहिती पुरविण्याची जबाबदारी कालवा अधिकारी किंवा सक्षम प्राधिका-याची असते. त्याने आवश्यक दस्तावेज पावासं ला न पुरविल्यास संस्था त्यांच्या उच्च अधिका-यांना पत्र व्यवहार करून सदरिल माहिती प्राप्त करू शकेल.

लघुवितरिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या लाभक्षेत्राची निश्चिती करणे कलम ६

3. पोटकलम 1 खालील अधिसूचनेला विहीत केल्याप्रमाणे भरपूर प्रसिद्धी देण्यात येईल आणि कालवा अधिकाऱ्यास योग्य वाटेल अशा अन्य रीतीने लघुवितरिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात किंवा कार्यक्षेत्राच्या जवळपासच्या भागात ती प्रसिद्ध करण्यात येईल

विवेचन

लघुवितरिका पावासंचे लाभक्षेत्र निश्चित करीतांना जलशास्त्रीय तत्वावर आणि प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने ज्या लाभक्षेत्राचे सीमांकन कार्यकारी अभियंता सर्वेक्षण करून प्रस्तावित करतील त्या लाभक्षेत्राचा नकाशा आणि त्यातील भूधारक व भोगवटादारांच्या यादीस भरपूर प्रसिद्धी द्यायची आहे. यासाठी भूधारक किंवा भोगवटादार जेथे निवासरत आहेत त्याच्या जवळपासच्या भागात ती माहिती प्रसिद्ध करायची आहे. लाभक्षेत्राच्या गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी जसे ग्रामपंचायत, शिक्षण संस्था, शासकीय इमारत इत्यादींच्या सूचना फलकावर किंवा दवंडी देऊन प्रसिद्धी देण्यात यावी. याचबरोबर स्थानिक वर्तमानपत्रात अशा अधिसूचनेचे जाहीर प्रकटीकरण करावे. सक्षम प्राधिकारीच्या कार्यालयाबाहेर देखील सदरील माहिती प्रदर्शित करण्यात यावी. जेणेकरून लोकांना सदरील कार्यवाही बाबत आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी मिळेल. अशा प्रकरणांवर योग्य निर्णय घेतल्यानंतरच पाणीवापर संस्थेचे कार्यक्षेत्र निर्धारित करावयाचे आहे.

लघुवित्तारिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या लाभक्षेत्राची निश्चिती करणे कलम ६

4. पोट कलम १ खालील अधिसूचनेची प्रत मिळविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस त्यासंदर्भात अर्ज केल्यावर आणि विहित करण्यात येईल अशी फी भरल्यावर, ती प्रत मिळविता येईल.

विवेचन

समुचित प्राधिकरणाने लघुवित्तारिका स्तरीय पाणी वापर संस्थेचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचे दस्तावेज किंवा जारी केलेल्या अधिसूचनेची प्रत निर्धारित केलेली शुल्काची रक्कम जमा करून प्राप्त करता येते.

- पोटकलम १ खालील अधिसूचनेमुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत, राज्य शासन अधिसूचित करेल अशा कालवा अधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल:

लघुवित्तारिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या लाभक्षेत्राची निश्चिती करणे कलम ६

5. पोटकलम १ खालील अधिसूचनेमुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत, राज्य शासन अधिसूचित करेल अशा कालवा अधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल: परंतु, राज्य शासन, अधीक्षक अभियंता च्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा असेल अशा कालव्यावर कालवा अधिकाऱ्यास अपीलीय अधिकारी म्हणून अधिसूचित करणार नाही.

विवेचन

कार्यकारी अभियंत्यानी लघुवित्तारिका स्तरीय पावासं चे लाभक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीमुळे व्यथित होणा-या व्यक्तींना अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत अपील सादर करता येईल. अपील राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या अधीक्षक अभियंता किंवा त्याच्या दर्जापेक्षा वरचा दर्जा असलेल्या कालवा अधिकाऱ्याकडे सादर करून आपले म्हणणे मांडता येईल.

लघुवित्तिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या लाभक्षेत्राची निश्चिती करणे कलम ६

6. अपीलीय अधिकाऱ्यास त्या अपीलामध्ये त्यास योग्य वाटेल असा आदेश देता येईल आणि अधिसूचनेत फेरबदल करणारा आदेश काढण्यात आल्यास अशी अधिसूचना, त्या आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा मर्यादेपर्यंत व अशा तारखेपासून फेरबदल केल्याप्रमाणे लागू असेल: परंतु, कोणत्याही व्यक्तीस बाधा पोहोचविणाऱ्या अशा कोणत्याही अधिसूचनेत किंवा तिच्या भागात बदल करणारा किंवा तीत सुधारणा करणारा कोणताही आदेश, त्या व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज काढण्यात येणार नाही.

अपीलीय अधिकाऱ्याकडे लघु वित्तिका पावासं चे लाभक्षेत्र निश्चिती संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांवर सुनवाई घेण्यात येईल. अपिलीय अधिकाऱ्यास योग्य वाटल्यास अधिसूचनेत फेरबदल करणारा आदेश तो जारी करू शकेल. परंतु तशी आवश्यकता नसल्यास प्राप्त झालेल्या अर्जांवर निर्णय देऊन अधिसूचना यथावत देखील ठेवू शकेल. हे करीत असतांना सदरील कार्यवाहीमुळे बाधित होणाऱ्या व्यक्तीस त्याचे म्हणणे मांडायची वाजवी संधी देवून अपीलीय अधिकारी त्याचे म्हणणे समजून घेईल व त्याची शहानिशा केल्यानंतर आणि खात्री पटल्यावर की सदरील व्यक्ती खरेच बाधित होत आहे किंवा कसे, नुसार अधिसूचनेत किंवा तिच्या भागात बदल करणारा किंवा त्या अधिसूचनेत सुधारणा करणारा कोणताही आदेश जारी करेल.

पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा कलम ७

कलम ६ अन्वये राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे पाणी वापर संस्थेचे लाभक्षेत्र निश्चित केल्यावर समुचित प्राधिकरण, व्यक्तिगत जमीनधारकाला किंवा भोगवटादाराला पाण्याचा पुरवठा करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या खाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल.

विवेचन

या ठिकाणी शासनाने जारी केलेल्या जलनीती चे महत्त्वपूर्ण धोरण स्पष्ट केलेले आहे. त्याप्रमाणे व्यक्तिगत भूधारकाला किंवा भोगवटादाराला पाण्याचा पुरवठा केला जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढे पाणी वापर संस्थेला पाण्याचा पुरवठा जलसंपदा विभाग करेल व पाणी वापर संस्था कडून सर्व भूधारक किंवा भोगवटादार सिंचनासाठी पाण्याचे मागणीपत्र सादर करून पाणी प्राप्त करतील व तसे करणे त्यांना बंधनकारक असेल.

लघु वित्तारिका स्तरावर पाणी वापर संस्था घटित करणे कलम ८

1. कलम ६ अन्वये लघुवित्तारिका स्तरावरील पाणीवापर संस्थेचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात येईल त्या बाबतीत, अशा प्रकारे निश्चित केलेल्या जमिनीचे धारक व भोगवटादार हे, पाणी वापर संस्थेची स्थापना करतील. अशा पाणीवापर संस्थेची विहित पद्धतीनुसार नोंदणी करण्यात येईल:

परंतु, अशी कोणतीही पाणीवापर संस्था घटित करण्यात आली नसेल तर, समुचित प्राधिकरणास अशी संस्था घटित व कार्यान्वित करण्यात येईपर्यंत, अशा पाणीवापर संस्थेची कार्ये विहित रीतीने, सरकारी अभिकरणे, सहकारी संस्थांकडे किंवा इतर पाणीवापर संस्थांकडे सोपविता येतील.

लघु वितरिका स्तरावर पाणी वापर संस्था घटित करणे कलम ८

- पावासं स्थापित करण्यासंबंधात कार्यवाहीस अनावश्यक विलंब होत असल्यास समुचीत प्राधिकरणास देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार शेतकऱ्यांची पावासं स्थापित होईपर्यंत सदरील कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील सिंचनाची व्यवस्था व पावासं चे कार्य सरकारी अभिकरणे किंवा सहकारी संस्थांकडे सोपविण्याचे अधिकार दिलेले आहे.
- परंतु प्रत्यक्षात असे दिसून येते की जलसंपदा विभागाचे सक्षम प्राधिकारी किंवा कालवा अधिकारी या अधिकारांचा उपयोग करीत नाही.
- मसिंपशेव्य कायदा 2005 खाली अधिसूचित-नोटीफाईड झालेल्या लाभक्षेत्रासाठी पावासं नसल्यास ते स्वतः सिंचन व्यवस्थापनाचे कार्य करीत राहतात.
- परंतु व्हायला हे पाहिजे की त्यांनी अधिसूचित-नोटीफाईड केलेल्या लाभक्षेत्रामध्ये सिंचन व्यवस्थापनाचे काम करण्यास उत्सुक असलेल्या तत्सम संस्था किंवा पंचायती राज व्यवस्थेतर्गत असलेल्या संस्था किंवा सहकारी कायद्यांतर्गत कार्यरत स्थानिक संस्थांना आमंत्रित करून सिंचनाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी सोपविण्याबाबत कारवाई करता येऊ शकते.
- परंतु जलसंपदा विभागाचे अधिकारी या अधिकारांचा वापर करण्यास फार उत्सुक असल्याचे दिसून येत नाही.

लघु वित्तारिका स्तरावर पाणी वापर संस्था घटित करणे कलम ८

2. लघुवित्तारिका स्तरावरील पावासं च्या निश्चित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व भूधारक व भोगवटादार हे, लघुवित्तारिका स्तरावरील पावासं चे सदस्य असल्याचे मानण्यात येईल आणि ते पावासं चे सर्वसदस्य मंडळ घटित करतील व त्यांना विहित केल्याप्रमाणे मतदानाचा अधिकार असेल.

विवेचन

- पावासं अधिसूचित लाभ क्षेत्रामध्ये असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी पावासं चे सदस्य म्हणून करण्याचे प्रावधान कायद्यामध्ये आहे.
- शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर ज्या ज्या सदस्यांची नावे निदर्शनास येतात ते सर्व पावासं चे मतदान हक्क असलेले सदस्य बनण्यास पात्र असतात.
- प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर एकापेक्षा जास्त भूधारकांची नावे नोंदविलेली असतात. त्यामुळे कायद्यान्वये ती सर्व व्यक्ती पावासं चे सदस्य बनण्यास पात्र असतात.

लघु वितरिका स्तरावर पाणी वापर संस्था घटित करणे कलम ८

- सदस्यता प्राप्त करण्यासाठी कायद्यामध्ये जी व्यवस्था निर्मिती केलेली आहे त्याचे अत्यंत वेगळे स्वरूप प्रत्यक्षात बघायला मिळते. काही काही ठिकाणी तर अर्धा किंवा एक एकराच्या भूखंडावरील सात-बाराच्या उताऱ्यावर कधी कधी पंचवीस-तीस किंवा त्याहीपेक्षा जास्त व्यक्तींच्या नावाची नोंदणी झालेली असते. त्यामुळे पाणीवापर संस्थांचे कार्यक्षेत्र जरी पाचशे हेक्टर किंवा तत्सम असले तरी पाणी वापर संस्थांच्या सदस्यांची संख्या प्रचंड मोठी असू शकते.
- कायद्याच्या अशा बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने अभ्यासगटाची नेमणूक करून कायद्याच्या सदरील कलमांना पुर्नभाषित करणे बाबत कारवाई करावी.

लघुवित्तारिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती आणि तिच्या संचालकांची व अध्यक्षांची निवडणूक कलम ९

1. प्रत्येक लघुवित्तारिका स्तरावरील पावासं करिता, अध्यक्ष व संचालक यांसह विहित केले असतील तेवढे सदस्य असलेली एक व्यवस्थापन समिती असेल. अशा संस्थेकरिता विहित केल्याप्रमाणे अर्हता धारण केलेला एक सचिव असेल व त्यांचे वेतन विहित केल्याप्रमाणे संबंधित पावासं निश्चित करेल.
2. या संदर्भात यथोचितरित्या अधिकार प्रदान केलेला कालवा अधिकारी, लघु वित्तारिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या संचालकांची विहित करण्यात येईल अशा कालावधीमध्ये व अशा रीतीने, पाणी वापर संस्थेच्या सदस्यांमधून थेट निवडणूक घेऊन निवड करण्याची व्यवस्था करेल.
3. व्यवस्थापन समितीवर पावासं च्या कार्यक्षेत्राच्या सुरुवातीच्या, मधल्या व शेवटच्या भागातील भूधारकांना किंवा भोगवटादारांना आणि महिला सदस्यांना, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.

लघुवितरिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती आणि तिच्या संचालकांची व अध्यक्षांची निवडणूक कलम ९

4. असा कालवा अधिकारी, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, लघु वितरिका स्तरावरील पाणीवापर संस्थेचे अध्यक्ष निवडून देण्याची व्यवस्था करेल. अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत, व्यवस्थापन समितीचे संचालक अशा कालवा अधिकाऱ्याने बोलाविलेल्या व त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या व्यवस्थापन समितीच्या पहिल्या बैठकीत अध्यक्षाची निवड करतील.
5. अध्यक्षाचा पदावधी व ते पद पाणी वापर संस्थेच्या कार्यक्षेत्राच्या सुरुवातीच्या, मधल्या व शेवटच्या भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यवस्थापन समितीच्या संचालक मधून व महिला संचालकांमधून आळीपाळीने भरणे, या बाबी, विहित करण्यात येतील त्या प्रमाणे असतील:

लघुवित्तिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती आणि तिच्या संचालकांची व अध्यक्षांची निवडणूक कलम ९

परंतु, एखादा भूधारक किंवा भोगवटादार एकाहून अधिक पाणी वापर संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील जमीन धारण करत असेल किंवा तिचा उपभोग घेत असेल त्याबाबतीत, अशा व्यक्तीने विहित रीतीने ज्या पाणी वापर संस्थेचा स्वीकार केला असेल केवळ त्याच संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या संचालक पदासाठीच्या निवडणुकीमध्ये भाग घेण्यासाठी पात्र असेल.

6. कालवा अधिकाऱ्यास, कारणे लेखी नमूद करून त्या कारणावरून निवडणुका, एका वर्षापर्यंत पुढे ढकलता येईल.
7. व्यवस्थापन समितीच्या संचालकांना कलम १९ अन्वये अगोदरच पदावरून माधारी बोलावण्यात आले नसेल तर, ते उक्त व्यवस्थापन समितीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी पदावर राहतील.

लघुवित्तिका स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती आणि तिच्या संचालकांची व अध्यक्षांची निवडणूक कलम ९

8. या अधिनियमात तरतूद केल्याप्रमाणे व विहित केल्याप्रमाणे व्यवस्थापन समिती, पाणी वापर संस्थेच्या अधिकारांचा वापर करील, तिचे कर्तव्यांचे पालन करेल व तिची कार्ये पार पाडील.
9. पोट कलम २ मध्ये काहीही अंतर्भूत करण्यात आले असले तरीही, यासंदर्भात यथोचितरीत्या अधिकार प्रदान करण्यात आलेल्या कालवा अधिकाऱ्यास, व्यवस्थापन समितीची निवडणूक होऊन व्यवस्थापन समिती गठीत करण्यात येईपर्यंत, विहित पद्धतीने तदर्थ व्यवस्थापन समिती नियुक्त करता येईल.

वितरिका स्तरिय पावासं कलम १० ते १२

कालवा स्तरिय पावासं कलम १३ ते १५

प्रकल्प स्तरिय पावासं कलम १६ ते १८

लाभक्षेत्राची निश्चिती करणे

पाणीवापर संस्थेमार्फत
पाणीपुरवठा

वापर संस्था घटित करणे

व्यवस्थापन समिती संचालकांची
व अध्यक्षांची निवडणूक

व्याख्या कलम १९ ते २०

पदावरून माधारी बोलवण्याची कार्यपद्धती कलम 19

1. कोणत्याही स्तरावरील पावासं च्या व्यवस्थापन समितीच्या संचालकाला पदावरून माधारी बोलावण्याचा प्रस्ताव पावासं च्या, मत देण्याचा हक्क असलेल्या एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांनी सही केलेल्या, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यातील लेखी नोटिशी द्वारे देण्यात येईल.
2. परंतु, असा प्रस्ताव या संचालकांविरुद्ध मांडावयाचा आहे, त्याने पदग्रहण केल्यापासून दोन वर्षांच्या दोन वर्षांच्या आत मांडता येणार नाही.
3. पोटकलम 1 मध्ये निर्देशलेला प्रस्ताव, त्या प्रयोजनासाठी विशेष करून आमंत्रित केलेल्या सर्व सदस्य मंडळाच्या बैठकीमध्ये उपस्थित असलेल्यांपैकी आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याने संमत करण्यात आला असेल तर, कालवा अधिकारी, ज्या पदाधिकारी-याविरुद्ध प्रस्ताव मांडण्यात आला असेल त्याला, आदेशाद्वारे, पदावरून काढून टाकेल आणि परिणामस्वरूप रिक्त पद, हे विहित पद्धतीने भरण्यात येईल.

पाणी वापर संस्थेच्या उपसमिती गठीत करणे कलम 20

पाणी वापर संस्थेच्या उपसमित्या गठित करणे पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या अधिनियमाखाली अशा पाणीवापर संस्थेमध्ये विहित असलेली सर्व किंवा कोणतीही कार्य पार पाडण्यासाठी उपसमित्या घटित करता येतील.

विवेचन

- उप समित्यांचे गठन करण्यासाठी पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती मार्फत संस्थेमध्ये विहित असलेली सर्व किंवा कोणतेही काम करण्यासाठी उपसमित्या गठित करता येतील
- नियम 11 अनुसार पाणी वापर संस्थांची व्यवस्थापन समिती विविध उपसमित्या गठीत करू शकेल
- कृषी उप समिती, जल व्यवस्थापन उप समिती, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकासाशी संबंधित उप समिती इत्यादी
- प्रत्येक उपसमिती मध्ये किमान तीन सदस्यांचा समावेश असेल
- उपसमितीचे सदस्य संचालकांमधून किंवा सर्व सदस्य मंडळाच्या सदस्यांमधून आणि आवश्यक असेल तर बाहेरील व्यवसायीकांचे नामनिर्देशन करून केल्या जाईल
- नामनिर्देशन पाणी वापर संस्थेची व्यवस्थापन समिती करेल
- प्रत्येक उपसमितीच्या एक अध्यक्ष असेल व त्याचे नामनिर्देशन उपसमितीच्या सदस्यांमधून केले जाईल
- उपसमितीचे मुख्य काम सल्लागार स्वरूपाचे असेल आणि त्यांचा सल्ला शिफारशींच्या स्वरूपात ते देतील
- व्यवस्थापन समितीला अशा उपसमितीच्या शिफारशींवर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल

व्याख्या कलम २१ ते २५

करार कलम 21

- संबंधित पाणी वापर संस्था घटित झाल्यापासून शक्यतो तीन महिन्याच्या आत पाणीवापर संस्था आणि पाणीवापर संस्थांचे उच्चस्तरीय संस्था किंवा यथास्थिती अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता हा दर्जा असलेला कालवा अधिकारी यांच्यामध्ये एक करार करण्यात येईल. या करारात कलम 29 मध्ये नमूद केलेल्या मजकुराचा समावेश असेल.
- हा करार विहित करण्यात येईल, अशा कालावधीसाठी विधिग्राह्य असेल.

विवेचन

ज्या पद्धतीने पाणी वापर संस्थांची स्थापना लघु वितरिका स्तरीय संस्थेपासून ते प्रकल्प स्तराच्या संस्थे पर्यंत केल्या जाते त्यानुसार प्रत्येक पाणी वापर संस्थेला त्यांच्या वरील किंवा उच्चस्तरीय पाणी वापर संस्थेसोबत करार करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

करार कलम 21

विवेचन

- सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन योजनेखालील क्षेत्रातील कोणत्याही स्तरावरील पाणी वापर संस्थेला सिंचनासाठी केला जाणारा पाणीपुरवठा पाणीवापर संस्थेचे अध्यक्ष आणि उच्चस्तरीय संस्थेचे अध्यक्ष किंवा यथास्थिती याबाबतीत यथोचितरित्या अधिकार प्रदान केलेला कालवा अधिकारी यांनी स्वाक्षरीत करावयाच्या करारानुसारच करावयाचा आहे. यावरून स्पष्ट आहे की –
- पावासं ना पाण्यासाठी आपल्या उच्चस्तरीय संस्था किंवा कालवा अधिकाऱ्यांशी करार करावयाचा आहे
- करार करण्याकरिता पाणीवापर संस्था व उच्चस्तरीय संस्था किंवा कालवा अधिकारी पावासं ला देय पाण्याच्या कोट्यानुसार पाणी प्रदाय करण्यासाठी करार करण्यास वैधानिकरित्या बाध्य आहेत
- करार जर अस्तित्वात आला नसेल तर पाणी वापर संस्था पाण्याच्या कोट्या संबंधित निर्माण झालेले विवाद किंवा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायीक प्राधिकरणाची गरज भासल्यास त्याकडे अर्ज दाखल करू शकणार नाही
- करारान्वये करार करणारे दोन्ही पक्ष आपापल्या जबाबदारीने बांधील असतात व त्यानुसार पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी स्वतंत्र असतात
- प्रत्येक करारनाम्याची जलसंपदा विभागाकडे विहित केल्यानुसार नोंद ठेवण्यात येईल.

लाभ क्षेत्राची संयुक्त तपासणी, दुरुस्त्या, पुनर्वसन करणे तसेच आणि त्यांचे व्यवस्थापन लघु वितरिका पाणीवापर संस्थेकडे हस्तांतरित करणे कलम 22

1. लघु वितरिका स्तरावर पाणी वापर संस्था यथोचित रित्या घटित झाल्यानंतर तसेच पाणी वापर संस्था आणि, यथास्थिती, कालवा अधिकारी यांच्यामध्ये करार करण्यात आल्यानंतर, तो करार करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत उक्त करारान्वये, कालवा व्यवस्थेची संयुक्त तपासणी करण्यात येईल. कार्यकारी अभियंता किंवा त्यांचा प्रतिनिधी आणि पाणी वापर संस्थेचे पदाधिकारी मिळून पाणी वापर संस्थेच्या लाभक्षेत्रातील संपूर्ण कालवा व्यवस्थेची संयुक्त तपासणी करतील आणि कालवा व्यवस्थेशी संबंधित कामाचे दोन स्वतंत्र सूच्यांमध्ये म्हणजेच प्राथम्य-एक आणि प्राथम्य-दोन, यामध्ये वर्गीकरण करण्यात येईल
2. प्राथम्य एक सूचीमध्ये, पाणी वापर संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील पाण्याचा निर्देशित विसर्ग मंजूर करणे, पाण्यावर नियंत्रण व त्याचे मोजमाप, प्रवाही पद्धतीने सिंचन यासाठी सर्वथा आवश्यक असतील अशा अनिवार्य स्वरूपाच्या कामाच अंतर्भाव असेल. प्राथम्य दोन सूचीमध्ये, प्राथम्य एक मध्ये नमूद केलेल्या कामांव्यतिरिक्त इतर कामे, जी पाणीवापर संस्थेचे कार्य कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील परंतु जी प्राथम्य एक ची कामे पूर्ण झाल्यानंतर हाती घेता येऊ शकतील अशा कामांचा अंतर्भाव असेल
3. संयुक्त तपासणीच्या निष्कर्षांची लघुवितरिका स्तरावरील पाणी वापर संस्था व कालवा अधिकारी यांनी स्वाक्षरी केलेल्या दोन प्रतींमध्ये नोंद ठेवण्यात येईल व प्रत्येकाकडे त्याची एक प्रत ठेवण्यात येईल.

लाभ क्षेत्राची संयुक्त तपासणी, दुरुस्त्या, पुनर्वसन करणे तसेच आणि त्यांचे व्यवस्थापन लघु वित्तिका पाणीवापर संस्थेकडे हस्तांतरित करणे कलम 22

4. संयुक्त तपासणीच्या एका महिन्याच्या आत अशा संयुक्त तपासणीच्या निष्कर्षांच्या आधारे कालवा व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याकरिता म्हणून आणि समुचित प्राधिकरणाचे प्रचलित निर्देश व आदेश यांना अनुसरून जी कामे पार पाडावयाची आहेत अशा कामांच्या बाबींची यादी कालवा अधिकारी व पाणी वापर संस्था यांच्या सहमतीने तयार करण्यात येईल
5. पोट कलम ४ खालील कामांच्या बाबींची अशी सूची तयार झाल्यावर, या संबंधात यथोचितरित्या अधिकार प्रदान करण्यात आलेला कार्यकारी अभियंत्यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसणारा कालवा अधिकारी, पाणीवापर संस्थेस, कालवा व्यवस्थेमधील संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये संकल्पित आणि विनिर्दिष्ट कालावधीमध्ये पाणी पोहोचवले जात आहे याची निश्चिती करण्यासाठी कोणतीही दुरुस्ती व नूतनीकरण आवश्यक असल्यास, ते पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक कळवील. प्राथम्य एक ची कामे वेळापत्रकाप्रमाणे पूर्ण करण्याचा कालावधी संबंधित पाणी वापर संस्थेच्या संमतीखेरीज, संयुक्त तपासणीच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही. प्राथम्य एक मधील कामे पूर्ण झाल्यानंतर, व्यवस्थेची चाचणी घेण्यात येईल आणि ती पाणीवापर संस्थेकडे सोपविण्यात येईल. अशा चाचणीच्या एक महिन्याच्या आत पाणी वापर संस्थेने ती व्यवस्था ताब्यात घेण्यास कसूर केल्यास, ती पाणीवापर संस्थेकडे सोपवली असल्याचे मानण्यात येईल. दुरुस्त्या व नूतनीकरणाच्या कामांमध्ये पाणी वापर संस्थांचा सहभाग विहित केल्याप्रमाणे असेल. अशा प्रकारे व्यवस्था सुपूर्द करण्यात आल्यानंतर प्राथम्य 2 ची कामे जास्तीत जास्त 18 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात येईल. अपवादात्मक परिस्थितीत हा कालावधी वाढविण्याचा अधिकार कालवा अधिकाऱ्याकडे असेल

लाभ क्षेत्राची संयुक्त तपासणी, दुरुस्त्या, पुनर्वसन करणे तसेच आणि त्यांचे व्यवस्थापन लघु वित्तिका पाणीवापर संस्थेकडे हस्तांतरित करणे कलम 22

6. अशा कामांच्या बाबीच्या सूचीला संयुक्त तपासणीच्या निष्कर्षांच्या प्रती, दुरुस्त्या व नूतनीकरणाची कामे पूर्ण करण्याचे संमत वेळापत्रक आणि दोन्ही पक्षांच्या संमतीने ठरवलेल्या अशा दुरुस्तीच्या कामांची यादी हे सर्व जोडण्यात येईल
7. पोटकलम 1 ला अनुसरून केलेल्या करारामध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही बाबतीत पाणी वापर संस्था आणि कालवा अधिकारी यांच्यात कोणताही वाद उद्भवल्यास त्यावर संबंधित अधीक्षक अभियंता निर्णय घेईल व त्याचा त्या प्रकरणातील निर्णय अंतिम असेल

मोजणी यंत्र बसविणे कलम 23

1. या अधिनियमाखाली आराखडा निश्चित करण्यात आलेल्या प्रत्येक कार्यक्षेत्राच्या किंवा या अधिनियमाखाली प्रवाही सिंचनकरिता यथोचितरित्या पाणी वापर संस्था घटित करण्यात आली असेल, अशा क्षेत्राच्या बाबतीत पाणी वापर संस्थेला पाणीपुरवठाच्या जागी कालव्यावर योग्य मोजणी करणारे साधन किंवा साधने पुरविणे आणि ते योग्य प्रकारे काम करीत असल्याबाबत वेळोवेळी खात्री करून घेणे हे संबंधित कालवा अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असेल.
2. कालव्याच्या प्रवाहाची अचूक मोजणी, त्याची नोंद घ्यावयाचा नमुना आणि त्याचे नियतकालिक मूल्यमापन तसेच मोजणी यंत्र नादुरुस्त असेल अशा कालावधीसाठी पाण्याचे परिमाण मोजून घेण्याकरिता निश्चित पद्धती ही विहित केल्याप्रमाणे असेल.

पिके घेण्याचे स्वातंत्र्य कलम 24

करारामध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही निर्बंधाच्या अधीन राहून, पाणी वापर संस्थेला अनुज्ञेय हक्काच्या पाण्याच्या प्रमाणात किंवा यथास्थिती देय पाण्याच्या प्रमाणात वेगवेगळे पिके घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल.

सिंचनाच्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचे आणि भूजलाचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य कलम 25



1. सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन याखालील क्षेत्रातील पाण्याची पाणी वापर संस्थेला सिंचनासाठी स्वतःच्या खर्चाने पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
परंतु, अशा प्रकारे पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी समुचित प्राधिकरणाला कोणताही जादा आकार द्यावा लागणार नाही.
2. पाणीवापर संस्थांना कालव्याच्या पाण्याबरोबरच किंवा अन्यथा त्यांच्या लाभक्षेत्रातील भूजलाचा विहित रीतीने वापर करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
परंतु, भूजलाचा वापर केल्याबद्दल समुचित प्राधिकरणाला कोणताही जादा आकार द्यावा लागणार नाही.
3. प्रकल्पांमधील आणि नदीच्या पात्रातील पाण्याचा समन्यायी पुरवठा करण्याची सुनिश्चिती करण्याचा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने समुचित प्राधिकरणास महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 यांच्या कलम 19, 20 व 21 मधील तरतुदींचा उपयोग करून घेऊन विनिर्दिष्ट सीमांच्या आत जलनिस्सारणाला अवरोध करण्यास मनाई करता येईल.

व्याख्या कलम २६ ते २९

पाणी वापर संस्थेला पाणी पुरवठा करण्याची पद्धत व पाण्याचे दर कलम 26

1. कालवा अधिकाऱ्याकडून किंवा यथास्थिती पाणीवापर संस्थांच्या उच्चस्तरीय संस्थेकडून पाणीवापर संस्थांना त्यांच्या हक्काच्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार कालवा व्यवस्थेकडून सोडलेल्या पाण्याचा वेगवेगळ्या स्तरावर शेवट ते सुरुवात व एकत्रित घनमापन तत्त्वावर पुरवठा करण्यात येईल
2. पाणी वापर संस्थेला करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावरील पाणीपट्टी पुरवठ्याच्या जागी मोजलेल्या पाण्याच्या वापरावर आकारण्यात येईल
3. जर पाणी वापर संस्थेने एखाद्या हंगामात सिंचनासाठी अनुज्ञेय हक्काच्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार पाण्याची मागणी किंवा वापर केला नाही तर समुचित प्राधिकरणाला पाणीवापर संस्थेवर विहित केल्यानुसार किमान आकार बसवण्याचा अधिकार असेल
4. पोट कलम २ खाली पाणी पुरविण्याकरिता आणि पोट कलम ३ खाली किमान पाणीपट्टी या करितांचे दर विहित करण्यात येतील असे असतील.

सदस्यांना केलेल्या पाणीपुरवठ्यावर दर आकारण्याचा पाणी वापर संस्थांचा अधिकार कलम 27

1. पाणी वापर संस्थेला आपल्या सदस्यांकडून, पाणी वापर संस्थेचे सर्व सदस्य मंडळ मान्य करील असा पाण्याचा दर आकारण्याचा अधिकार असेल व तो त्यांची जबाबदारी असेल.
2. पाणी वापर संस्थेला, आपल्या सदस्यांकडून ज्या जमिनीवरील सिंचनाकरिता पाण्याची मागणी किंवा वापर करण्यात आला नसेल अशा जमिनीच्या बाबतीत किमान पाणीपट्टी बसवण्याचा अधिकार असेल. परंतु, जर हक्काच्या मंजूर प्रमाणानुसार पाणी उपलब्ध नसेल तर अशी पाणीपट्टी बसवण्यात येणार नाही.
3. पाणी वापर संस्थेला आपल्या सदस्यांवर पुनर्वापर केलेल्या पाण्याचा किंवा भूजलाच्या वापरासाठी पाणीपट्टी बसविण्याचा अधिकार असेल.
4. पाणी वापर संस्थेला आपल्या सदस्यांकडून मागील थकबाकी वसूल करण्याचा हक्क असेल.

हक्काच्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार पाणीपुरवठा कलम 28

1. पाणीवापर संस्थांना देय हक्काच्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार घनमापन पद्धतीने विहित रीतीने पाणी पुरवठा करणे, ही समुचित प्राधिकरणाची जबाबदारी असेल
2. आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येक सदस्याला अनुज्ञेय हक्काच्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार समन्यायी पद्धतीने पाणी पुरवठा करणे ही संस्थेची जबाबदारी असेल.

कराराचा मसुदा कलम 29

1. सिंचन पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन योजनेखालील क्षेत्रातील कोणत्याही स्तरावरील पाणी वापर संस्थेला सिंचनासाठी केला जाणारा पाणीपुरवठा हा पाणीवापर संस्थेचे अध्यक्ष आणि उच्चस्तरीय संस्थेचे अध्यक्ष किंवा यथास्थिती याबाबतीत यथोचित रित्या अधिकार प्रदान केलेला कालवा अधिकारी यांनी स्वाक्षरी करावयाच्या करारानुसार होईल या करारनाम्याची जलसंपदा विभागाकडे विहित केल्यानुसार नोंद ठेवण्यात येईल

कराराचा मसुदा कलम 29



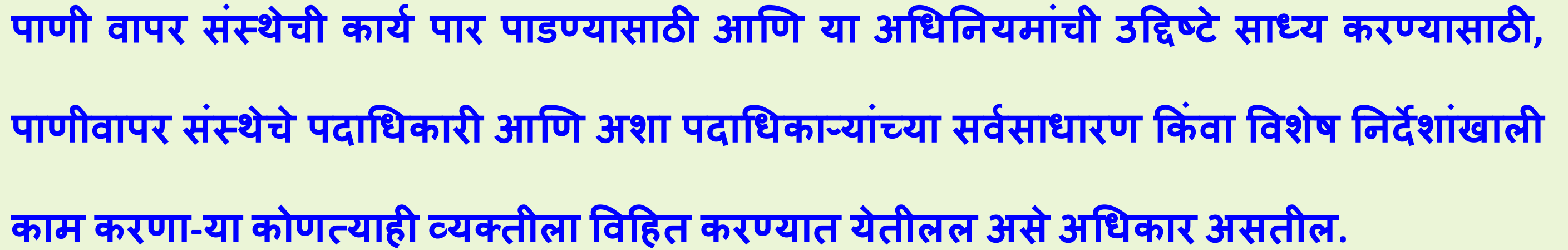
2. या करारात इतर गोष्टींबरोबरच पुढील बाबींकरिता तरतुदींचा अंतर्भाव असेल -

कराराची उद्दिष्टे

1. पाणी वापराचे हक्क
2. घनमापन पद्धतीने पाण्याचे दर व पाणीपट्टी आकारणी
3. पाणी वापराचे हक्क
4. पाणी वापर संस्थेच्या सदस्याच्या हक्क
5. पाणी वापर संस्थेचे हक्क
6. पाणीपट्टी वसुली
7. मागील थकबाकी
8. व्यवस्थेचे परिरक्षण व दुरुस्ती
9. शेतचाऱ्या व शेतचर यांचे परिरक्षण व दुरुस्ती

10. समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी दिलेले विशेष प्रोत्साहने, कोणतीही असल्यास
11. विवाद सोडविणे
12. कराराची मुदत
13. कराराची समाप्ती किंवा पुनरिक्षण
14. संयुक्त तपासणी, पुनरुज्जीवन, उर्वरित काम पूर्ण करण्याचे आणि हस्तांतर करण्याची वेळापत्रक
15. भरपाई,
16. दंड,
17. तांत्रिक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण
18. या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी अधिनियमान्वये करारामध्ये तरतूद करावयाच्या विहित केल्याप्रमाणे अशा इतर सर्व बाबी.

व्याख्या कलम ३० ते ३१



अतिक्रमण दूर करण्याचा अधिकार कलम 31

पाणी वापर संस्थेला, त्याच्या कार्यक्षेत्रातील चालू अवस्थेत त्याला लागून असलेल्या मालमत्तेवरील अतिक्रमणे, विहित करण्यात येईल अशा कार्यपद्धतीनुसार, दूर करता येतील.

व्याख्या कलम ३२ ते ३४

1. पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या कोणत्याही स्तरावरील संचालकास संबंधित व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांकडे नोंदणीकृत डाकने पत्र पाठवून किंवा प्रत्यक्ष देऊन, आपल्या पदाचा राजीनामा देता येईल.
2. पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या कोणत्याही स्तरावरील अध्यक्ष किंवा त्याच्या लगत वरील संबंधित उच्चस्तरीय संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षांकडे पत्र पाठवून किंवा ते प्रत्यक्ष देऊन आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकेल.
3. परंतु, प्रकल्पस्तरीय संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष संबंधित कालावा अधिकाऱ्याकडे नोंदणीकृत डाकने पत्र पाठवून किंवा ते प्रत्यक्ष देऊन त्याच्या पदाचा राजीनामा देईल
स्पष्टीकरण - कोणत्याही स्तरावरील उच्चस्तरीय संस्थेची व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात नसेल अशा प्रकरणात, व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष आपला राजीनामा तिच्यावरील उच्चस्तरीय संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांकडे किंवा यथास्थिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडे नोंदणीकृत डाकने पाठवील किंवा प्रत्यक्ष देईल.

3. एक व दोन खाली प्राप्त झालेली राजीनामापत्र स्विकारण्यासाठी किंवा नाकारण्यासाठी संबंधित पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीकडे त्वरित पाठवण्यात येईल आणि अशा राजीनाम्याची एक प्रत संबंधित कालवा अधिकाऱ्याकडे सुद्धा पाठविण्यात येईल
4. असा प्रत्येक राजीनामा संबंधित व्यवस्थापन समितीने तो स्वीकारण्याच्या दिनांकापासून किंवा संबंधित व्यवस्थापन समितीला प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन दिवसाचा कालावधी समाप्त झाल्यावर, यापैकी जे आधी घडेल तेव्हापासून परिणामकारक होईल.

अनर्हता कलम 33

1. भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य शासन किंवा त्याचे स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासनाच्या निधीतून सहाय्य मिळविणाऱ्या कोणत्याही संस्थेचा कोणताही कर्मचारी निवडणुकी करिता किंवा पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष किंवा संचालक असल्यास किंवा असा अध्यक्ष किंवा संचालक पदावर राहण्याकरिता अनर्ह ठरेल
2. नैतिकता अधःपाताचा अंतर्भाव असणाऱ्या कोणत्याही अपराधाकरिता फौजदारी न्यायालयाने शब्द सिद्धापराध ठरवलेली कोणतीही व्यक्ती निवडणुकीसाठी किंवा पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष किंवा संचालक असल्यास किंवा असा अध्यक्ष किंवा संचालक म्हणून पदावर राहण्यासाठी अपात्र ठरेल.

अनर्हता कलम 33

3. व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष किंवा संचालक या पदाकरिता निवडणुकीसाठीच्या नामनिर्देशनाच्या छाननीकरिता निश्चित केलेल्या दिनांकास किंवा नामंजूर दर्शनाच्या दिनांकास एखादी व्यक्ती जर-

- विकल मनाची असेल आणि सक्षम न्यायालयाने तसे घोषित केले असेल
- अमुक्त नादार असेल
- एक तर शासनाला किंवा पाणी वापर संस्थेला देणे असलेली जमीन महसूल किंवा पाणी कर किंवा पाणीपट्टी भरण्यास तिने कसूर केला असेल
- नगरपरिषद, महानगरपालिका पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद किंवा कोणतेही राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार किंवा पाणीवापर संस्था यांच्याबरोबर करण्यात आलेल्या विद्यमान संविदेमध्ये किंवा त्यांच्यासाठी करण्यात येत असलेल्या कोणत्याही कामांमध्ये तिचा हितसंबंध असेल

तर, ती, पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष किंवा संचालक म्हणून निवडून येण्यास अपात्र ठरेल

परंतु,

1. संचालक म्हणून नव्हे पण केवळ भागधारक म्हणून कंपनीमध्ये, किंवा
2. स्थावर मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्यामध्ये तिची विक्री खरेदी करण्यामध्ये किंवा तिच्यासाठी करण्यात आलेल्या कोणत्याही करारामध्ये, किंवा
3. कर्जाउ रकमेच्या कोणत्याही करारामध्ये किंवा केवळ रकमेच्या प्रदानाकरिता द्यावयाच्या कोणत्याही प्रतिभूतीमध्ये, किंवा
4. पाणी वापर संस्थेच्या कार्याची जाहिरात देण्यात आली असेल अशा कोणत्याही वृत्तपत्रांमध्ये हिस्सा किंवा हितसंबंध आहे, एवढ्याच केवळ कारणास्तव एखाद्या व्यक्तीचा अशा संविदेमध्ये किंवा किंवा कामामध्ये कोणताही हितसंबंध असल्याचे मानण्यात येणार नाही.

स्पष्टीकरण-

या खंडाचे आयोजनाकरिता, एखादी संविदा संपूर्णपणे कार्यान्वित झाली असेल तेव्हा, नगरपरिषद किंवा महानगरपालिका, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद किंवा पाणीवापर संस्था किंवा राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार यांनी संविदात्मक आबंधनाचा त्याचा भाग कार्यान्वित केलेला नाही एवढ्याच केवळ कारणावरून ती विद्यमान संविदा असल्याचे मानण्यात येणार नाही

अनर्हता कलम 33

4. व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष किंवा संचालक जर वाजवी कारणांशिवाय व पूर्वसूचनेशिवाय व्यवस्थापन समितीच्या लागोपाठच्या तीन बैठकींना अनुपस्थित राहिला तर तो पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदाच्या किंवा संचालकाच्या निवडणुकीकरिता किंवा त्या पदावर कायम राहण्याकरिता अपात्र ठरेल.
5. निवडणूक लढविण्याच्या वेळेस दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असतील अशा व्यक्तीला व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष किंवा संचालक म्हणून निवडणूक लढविण्यासाठी अनर्ह ठरविण्यात येईल:
परंतु, हा अधिनियम अमलात येण्याच्या दिनांकाला दोन पेक्षा अधिक अपत्ये असलेली व्यक्ती अशा दिनांकाला त्याला असलेल्या अपत्यांची संख्या वाढलेली नसेल तर या पोट कलमाखाली अनर्ह ठरणार नाही.
परंतु, आणखी असे की अशा दिनांकापासून 1 वर्षाच्या कालावधीत एका प्रसूतीत एका अपत्याचा किंवा एकापेक्षा अधिक अपत्यांचे झालेले जन्म या कलमाखालील अनर्हतेच्या प्रयोजनाकरिता विचारात घेतले जाणार नाही

स्पष्टीकरण-

1. या पोट कलमांच्या प्रयोजनाकरिता,-
2. याआधी हा अधिनियम अमलात येण्याच्या दिनांकास किंवा त्यानंतर एखाद्या दांपत्याला केवळ एकच अपत्य असेल तर नंतरच्या प्रसूतीमध्ये एकाच वेळी कितीही अपत्य जन्माला आली तरी ते एकच अपत्य असल्याचे मानण्यात येईल
3. “अपत्य” यात दत्तक अपत्याचा किंवा पत्यांचा समावेश असणार नाही

6. एखादी व्यक्ती संबंधित पाणी वापर संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील जमीन मालक किंवा भोगवटादार असण्याचे बंद झाल्यास, ती व्यक्ती पाणी वापर संस्थेचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष किंवा संचालकाचे पद धारण करण्यास अनर्ह ठरेल.

रिक्त पदे भरणे कलम 34

1. कलम 19 खाली सदस्याला माधारी बोलविणे किंवा कलम 33 खालील अनास्थेमुळे किंवा मृत्यूमुळे किंवा राजीनाम्यामुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे रिक्त झालेली पदे नामनिर्देशन द्वारे विहित करण्यात येईल अशा रितीने भरण्यात येतील
2. पोटकलम 1 अन्वये नामनिर्देशित केलेल्या पाणी वापर संस्थेच्या संचालकांच्या किंवा अध्यक्षांच्या पदाची मुदत व्यवस्थापन समितीच्या मुदती बरोबरच समाप्त होईल

व्याख्या कलम ३५ ते ३८

अभिलेख कलम 35

1. प्रत्येक पाणी वापर संस्था आपल्या कार्यालयात पुढील पुस्तके व अभिलेख ठेवील
 - सदस्यांची नावे, पाणी वापर संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात त्यांनी धारण केलेली जमीन आणि सर्वसाधारण वर्षामधील त्यांच्या पाणीवापराच्या हक्काचे प्रमाण यांचा अंतर्भाव असलेल्या पाणी वापर संस्थेच्या सदस्यांची नोंदणी पुस्तक
 - यथोचित अद्ययावत फेरबदल केलेली या अधिनियमाची एक प्रत
 - शासनाच्या जलसंपदा विभागाशी विचारविनिमय करून तयार करण्यात आलेल्या कालवा व्यवस्थेच्या संरचनेच्या नकाशासह पाणी वापर संस्थेच्या कार्यक्षेत्राचा नकाशा
 - मत्ता व दायित्व यांचे विवरण
 - सर्व सदस्य बैठकीच्या कामकाजाच्या नोंदणी पुस्तक
 - व्यवस्थापन समिती संचालकांच्या निवडणुकीच्या आणि माघारी बोलविण्याचा कामकाजाचे नोंदणी पुस्तक

अभिलेख कलम 35

- जमा व खर्च दाखवणारा लेखा पुस्तक
 - पाणीवापर संस्थेकडून करण्यात आलेल्या मालांच्या सर्व खरेदीची व विक्रीची लेखा पुस्तके
 - माजमाप ठेवणारी पुस्तके, पाण्याची पातळी दर्शवणारी पुस्तके, कामाचे आदेश आणि यासारखे नोंदणी पुस्तके
 - लेखापरीक्षण लेखापरीक्षा अहवाल आणि चौकशी अहवाल यांच्याप्रती
 - पाण्याचा हिशोब आणि
 - विहित करण्यात येतील असे इतर सर्व लेखे, अभिलेख व दस्तऐवज
2. पाणीवापर संस्थेकडून ठेवण्यात येणारी लेखा पुस्तके व इतर अभिलेख याबाबतीत तयार करण्यात येणाऱ्या नियमांच्या अधीन राहून अशा संस्थेच्या सर्व सदस्यांच्या माहितीसाठी खुले ठेवण्यात येतील.

नमुना विनियम कलम 36

1. राज्य शासन, आयोजित करावयाच्या बैठकीचे संख्या, बैठकीची कार्यपद्धती आणि गणपुर्ती इत्यादी संबंधी मार्गदर्शक तत्वे घालून देणारा नमुना विनियम, पाणी वापर संस्था आणि तिची व्यवस्थापन समिती यांच्या मार्गदर्शनासाठी आणि त्यांनी त्याचा अंगीकार करावा यासाठी प्रकाशित करेल
2. पाणी वापर संस्था, विनियमात फेरबदल करणे आवश्यक असल्यास, नमुना विनियमाचे स्वरूप आणि प्रयोजन पूर्णपणे निष्फळ न करणारे फेरबदल, असे फेरबदल आवश्यक करणारी कारणे नमूद करून या नमुना व नियमांचा अंगीकार करील.

पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचे विसर्जन आणि संक्रमण काळातील व्यवस्था कलम 37

1. पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने अधिकाराचा कोणताही गैरवापर केला असेल व आपली कामे पार पाडण्यात कसूर केली असेल किंवा या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले असेल अशा बाबतीत काही कसूरदार समितीस कारणे दाखवण्याची पुरेशी संधी दिल्यानंतर संबंधित अधिका-याला व्यवस्थापन समितीचे विसर्जन करता येईल किंवा आवश्यक वाटतील असे निर्देश देता येतील. परंतु, असे विसर्जन झाल्यावर व्यवस्थापन समिती विसर्जनाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत पुनर्गठित करण्यात येईल
2. राज्य शासनाला अशी व्यवस्थापन समिती गठित होईपर्यंत अशा व्यवस्थापन समितीचे अधिकार बजाविण्यासाठी व कार्य पार पाडण्यासाठी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विहीत केल्याप्रमाणे पदनिर्देशित करता येईल
3. पोटकलम 1 अन्वये असे पुनर्घटन झाल्यानंतरही पाणी वापर संस्था कार्य करीत नसेल तर समुचित प्राधिकरण अशा संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर विहीत केल्याप्रमाणे आवश्यक अशी कारवाई करील.

सक्षम प्राधिकारी यांची नियुक्ती कलम 38

1. समुचित प्राधिकरणाला या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी कोणत्याही पाणीवापर संस्थेसाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून त्याला योग्य वाटतील इतक्या संख्येने राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागातील अधिकारी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियुक्त किंवा पदनिर्देशित करता येतील
2. पोटकलम १ अन्वये पदनिर्देशित केलेला असा सक्षम प्राधिकारी तांत्रिक सल्ला देईल आणि तांत्रिक मानकानुसार काम चालले आहे याची निश्चिती करेल

व्याख्या कलम ५२

पाणी वापर संस्थेचे अधिकार व कर्तव्य कलम 52

1. कोणत्याही स्तरावरील पाणीवापर संस्था पुढील कामे पार पाडेल

क. उच्चस्तरीय संस्थेकडून किंवा यथास्थिती संबंधित कालवा अधिकाऱ्याकडून पुढील माहिती मागवणे व तिचे अभिलेख ठेवणे आणि तिच्या सदस्यांकडे पोहोचवणे

1. एक अशा संस्थेचे आणि तिच्या सदस्यांचे अनुज्ञेय हक्काच्या पाण्याचे प्रमाण
2. निश्चित केल्यावर त्यांची संख्या
3. निश्चित केलेले सिंचन मध्यंतर

पाणी वापर संस्थेचे अधिकार व कर्तव्य कलम 52

ख. विहित निकषांवर आधारलेले सदस्यांचे पाण्यासाठी केलेले अर्ज किंवा पाण्यासाठी केलेली मागणी पत्रे गोळा करणे, तपासणे आणि अंशतः किंवा पूर्णतः एकतर मंजूर करणे किंवा फेटाळणे. तसेच मागील थकबाकी दिल्याशिवाय पाणी न देणे

ग. उच्चस्तरीय संस्थेकडून किंवा संबंधित कालवा अधिकाऱ्याकडून कालवा कार्यचालन वेळापत्रका संबंधीची माहिती मागवणे, प्रत्येक आवर्तनाने पाणीपुरवठा करण्यापूर्वी सदस्य पाणीवापर संस्थांकरिता तपशीलवार पाणी वाटप कार्यक्रम किंवा बाराबंदी कार्यक्रम करणे आणि प्रत्येक सदस्याला आपल्या हक्कानुसार घनमापनानुसार पाणीपुरवठा करण्याची निश्चिती करणे.

परंतु, केवळ एकच पाणीवापर संस्था असलेल्या लघु सिंचन प्रकल्पाच्या बाबतीत पाणी वापर संस्था स्वतः प्रकल्पाकरिता कालवा कार्यचालन वेळापत्रक तयार करते

पाणी वापर संस्थेचे अधिकार व कर्तव्य कलम 52

घ. प्रत्येक सिंचन अनुदान सुरु होण्यापूर्वी सदस्यांना पुढील बाबतीत मार्गदर्शन व मदत करण्यासाठी व्यवस्थापन समितीची बैठक बोलावणे

1. कालवा कार्यचालन वेळापत्रक व पाणी वाटप कार्यक्रम
2. जाहीर नोटीस काढणे
3. हंगाम सुरु होण्यापूर्वी कालवा व्यवस्थेचे परीक्षण करणे
4. उच्चस्तरीय संस्था व समुचित प्राधिकरण यांनी घेतलेल्या अद्ययावत निर्णय यासंबंधीची माहिती

पाणी वापर संस्थेचे अधिकार व कर्तव्य कलम 52

- उच्चस्तरीय संस्थेकडून किंवा कालवा अधिकाऱ्याकडून हक्काच्या पाण्याचे प्रमाण प्राप्त करणे आणि शेवटी ते सुरुवात या तत्त्वाच्या काटेकोरपणे अवलंब करून सदस्यांना पाण्याच्या हक्कानुसार पाणीपुरवठा करणे
- आवर्तन निहाय किंवा हंगामनिहाय विहित नमुन्यात पाण्याचे हिशेब ठेवणे
- सदस्यांना करावयाच्या पाण्याच्या वाटपाचे विनियमन व सनियंत्रण करणे
- सदस्यांकडून देय असलेल्या पाणीपट्टीची आकारणी करणे आणि विहित नमुन्यात देयके पाठवणे आणि कालवा अधिकार्याकडून प्राप्त झालेली पाणी पुरवठ्याचे देयक विहित कालावधीत कालवा अधिकाऱ्याकडे अदा करणे
- निम्नस्तरावरील पाणीवापर संस्थेकडून कार्यचालन व परीक्षणाकरिता विहित सेवा आकार गोळा करणे आणि आपला हिस्सा यथास्थिती उच्चस्तरीय संस्थेकडे किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे भरणे
- त्यांच्या अधिकारीते खाली येणाऱ्या कालवा व्यवस्थेचे वार्षिक परिरक्षण व दुरुस्ती करणे

पाणी वापर संस्थेचे अधिकार व कर्तव्य कलम 52

- सदस्यांनी आपली कालवा व्यवस्था चांगल्या स्थितीत ठेवली आहे तसेच संमत केलेली परीरक्षणाची रक्कम त्यांना वेळेत मिळते हे सुनिश्चित करणे
- विहित केल्याप्रमाणे अभिलेख ठेवणे
- सदस्यांमधील विवाद असल्यास मिटविणे
- या अधिनियमाच्या प्रकरण-5 मध्ये उल्लेख केलेली साधन संपत्ती उभारणे व तिचा वापर करणे
- शेतीशी संबंधित सर्व संलग्न कामे हाती घेणे
- जल लेखापरीक्षण व तपासलेले हिशेब यांसह वार्षिक अहवाल तयार करणे व ते सर्व सदस्य मंडळाला सादर करणे
- शासनास सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल प्रतिवर्षी प्रसिद्ध करण्यासाठी लागणारी आवश्यक माहिती विहित केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यांना वेळेत पुरवणे
- पाणीवापर संस्थेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असते तशी कोणतीही अन्य कामे हाती घेणे

पाणी वापर संस्थेचे अधिकार व कर्तव्य कलम 52

2. पोटकलम 1 च्या तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेस बाधा न आणता लघुवितरिका स्तरावरील पाणी वापर संस्था आपल्या कार्यक्षेत्रात पुढील कामे पार पडेल
- पाण्याची उपलब्धता आणि हक्काच्या पाण्याचे प्रमाण यासंबंधीच्या उपलब्ध माहितीबद्दल चर्चा करण्यासाठी प्रत्येक सिंचन हंगामापूर्वी सदस्यांची बैठक बोलविणे आणि उपलब्ध पाण्याचे कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यांच्या सूचना असल्यास त्या मागवणे.
 - सदस्यांकडून चालू पाणीपट्टी आणि आधीची थकबाकी असल्यास वसूल करणे व मागील थकबाकी दिल्याशिवाय त्यात किंवा तीस पाणीवापर संस्थेचा सदस्य करू नये
 - ज्यांचे पाण्यासाठीचे अर्ज मंजूर झाले आहेत अशा सदस्यांना सिंचन परवाना देणे
 - उपलघुवितरिका, विमोचक यांच्याकरिता आणि सदस्यांमधून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कालवा कार्यचालन वेळापत्रक अंतर्गत पाणी वाटप कार्यक्रम किंवा बाराबंदी कार्यक्रम तयार करणे
 - करारनाम्याची अंमलबजावणी करणे

पाणी वापर संस्थेचे अधिकार व कर्तव्य कलम 52

3. पोट कलम 1 च्या तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेस बाधा न आणता पोटकलम १ च्या खंड “ज” अन्वये आकारलेल्या पाणीपट्टीच्या देयकांची प्रत संबंधित कालवा अधिकाऱ्याकडे पाठविणे हे देखील पाणीवापर संस्थेचे कार्य असेल
4. पोटकलम १ च्या तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेस बाधा न आणता, बिगर सिंचन वापरासाठी अशा पाणी वापर संस्थांना कालवा अधिकाऱ्यांकडे भरणा करावयाच्या पाणीपट्टी आकारणीमध्ये कालवा अधिकाऱ्याला सहाय्य करणे हे देखील प्रकल्पस्तरीय संस्थेचे काम असेल

पाणी वापर संस्थेचे अधिकार व कर्तव्य कलम 52

5. प्रकल्पस्तरीय संस्था पोटकलम १ खालील कामांशिवाय पुढील कामे पार पडेल-

- प्रत्येक सिंचन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी प्रकल्पाकरिता पाणी अंदाजपत्रक किंवा प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम तयार करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करून अनुज्ञेय हक्काच्या पाण्याचे प्रमाण, आवर्तनांची संख्या, सिंचन मध्यंतर निर्धारित करणे
- जलाशय वरील उपसा सिंचन पाणी वापर संस्थांसाठी आणि बिगर सिंचन वापरासाठी अशा वापर संस्थांनी कालवा अधिकाऱ्याकडे भरणा करावयाच्या पाणीपट्टीच्या आकारणीमध्ये संबंधित अधिकार्याला सहाय्य करणे
- जलाशयाचे क्षेत्रफळ व पाणी धारण क्षमता यांचा तक्ता किंवा आलेख आणि कालवा वितरिकांच्या उत्सर्गांचा तक्ता प्राप्त करून त्याचा वापर करणे

पाणी वापर संस्थेचे अधिकार व कर्तव्य कलम 52

6. पोटकलम १ च्या तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेस बाधा न आणता उपसा सिंचन पाणी वापर संस्था पुढील प्रमाणे कामे पार पाडेल
- अनुज्ञेय हक्काच्या पाण्याचे प्रमाण आवर्तनांची संख्या आणि सिंचन मध्यंतर या गोष्टी विचारात घेऊन एका हंगामात सिंचित करावयाच्या पिकांच्या व क्षेत्राच्या बाबतीत सदस्यांना मार्गदर्शन करणे
 - संबंधित अधिकार्याकडून पाणी मोजून घेणे व त्याचा सदस्यांना पुरवठा करणे
7. पाणी वापर संस्थेला त्यांच्या हक्काचा पाणी कोटा घेण्याकरिता लाभक्षेत्रातील सदस्यांच्या सामायिक हिताकरिता सर्व संबंधित सदस्यांच्या सहमतीने खाजगी संस्था किंवा कंपनीला अधिक कृषी उत्पन्न घेण्याकरिता विहीत केल्याप्रमाणे प्रतिवर्षी पाणीवापर संस्थांचे अधिकारी व संबंधित खाजगी संस्था कंपनी त्रिपक्षीय करार करता येईल

व्याख्या कलम ५३

समुचित प्राधिकरणाची कार्य व कालवा अधिकाऱ्यांचे अधिकार व कर्तव्य कलम 53

1. समुचित प्राधिकरणाची कार्य व कालवा अधिकाऱ्यांचे अधिकार व कर्तव्य पुढीलप्रमाणे असतील
 - सर्व स्तरावरील पाणीवापर संस्थांच्या कार्यक्षेत्राचा आराखडा निश्चित करणे आणि त्याबद्दल पाणीवापर संस्थांना माहिती पुरवणे
 - विहित केल्यानुसार सर्व स्तरावरील पाणी वापर संस्थांसाठी अनुज्ञेय हक्काच्या पाण्याचे प्रमाण निश्चित करणे व त्यास अधिसूचित करणे
 - तुटीच्या वर्षात अनुज्ञेय हक्काच्या पाण्याचे प्रमाण काढण्याची पद्धत निश्चित करणे
 - सर्व स्तरावरील पाणीवापर संस्थांना प्रत्येक वर्षाला मान्य केलेल्या मध्यंतरानुसार ठोक प्रमाणावर अनुज्ञेय हक्काच्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार पाणीपुरवठा केला जातो याची निश्चिती करणे
 - पाणीवापर संस्थेकडे हस्तांतरण न केलेल्या कालवा व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे आधुनिकीकरण करणे परिरक्षण व कार्यचालन करणे

समुचित प्राधिकरणाची कार्य व कालवा अधिकाऱ्यांचे अधिकार व कर्तव्य कलम 53

- संयुक्त तपासणी करणे आणि पाणी वापर संस्थांशी विचारविनिमय करून विहीत केल्याप्रमाणे दुरुस्ती व नूतनीकरण या कामांची सुनिश्चिती करणे
- पाणी वापर संस्थांशी करार करणे
- एखादी कालवा व्यवस्था पाणी वापर संस्थेला हस्तांतरित करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या सिंचन व्यवस्थापन पद्धती अन्वये आराखडा निश्चित केलेल्या क्षेत्रात तिचे पुनरुज्जीवन करणे
- पावासं ला आपली क्षमता विकसित करण्यासाठी आवश्यक ते तांत्रिक व व्यवस्थापकीय सहाय्य पुरविणे
- पाणी वापर संस्थांना पाण्याची उपलब्धता, कालवा कार्यचालन वेळापत्रक या संबंधीची सर्व माहिती तसेच सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या खालील क्षेत्रातील पाणीपुरवठ्याचे कार्यचालन आणि व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित अन्य कोणतीही माहिती पुरवणे

समुचित प्राधिकरणाची कार्य व कालवा अधिकाऱ्यांचे अधिकार व कर्तव्य कलम 53

- पाणी वापर संस्थेला पुरविण्यात आलेल्या पाण्याची देयक विहित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे आकारणी करून देणे व त्याची वसूल करणे
- कलम 53 च्या तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेस बाधा न आणता सुरुवातीला लघुवित्तारिकास्तरीय पाणी वापर संस्थेचे प्राथमिक शाखा पाणीवापर संस्था सक्षमपणे कार्यरत झाल्याची समुचित प्राधिकरणाची विहित केल्यानुसार खात्री झाल्यानंतरच यथास्थिती उच्चस्तरीय पाणीवापर संस्था गठीत करणेबाबत संबंधित अधिकारी कलम 10, 13 व 16 नुसार कारवाई करेल
- पाणी वापर संस्थांची उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विहित करता येतील अशी अन्य कोणतेही कामे पार पाडणे.

व्याख्या कलम ५४ ते ५९

पाणी वापर संस्थेच्या निधीची साधने कलम 54

1. पाणी वापर संस्थेचा निधी पुढील मार्गाने उभारण्यात येईल-
2. पाणीपट्टी ठेवींवरील व्याज
3. सदस्यांकडून घेतलेली ठेव
4. कर्जे
5. देणग्या
6. सदस्यांनी केलेले अंशदान
7. अनुदान
8. सदस्यांकडून घेतलेली दंडाची रक्कम व शिक्षार्थ शुल्क
9. दिलेल्या सेवेसाठी शुल्क

पाणी वापर संस्थेच्या निधीचा वापर कलम 55

पाणी वापर संस्थेचा निधी, पाणी वापर संस्थेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वापरण्यात येईल

प्रत्येक वित्तीय वर्षांमध्ये, पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती, समितीच्या अंदाजित जमा रकमा आणि खर्च दर्शविणारे, पुढील वित्तीय वर्षासंबंधीचे अंदाजपत्रक तयार करील आणि विहित करण्यात येईल अशा रीतीने त्याच्या मान्यतेकरिता पाणी वापर संस्थेच्या सर्व सदस्य मंडळासमोर ठेवेल.



निधी जमा करणे व निधीचा कारभार कलम 57



पाणीवापर संस्था आपला निधी अनुसूचित बँकेत किंवा सहकारी बँक किंवा नागरी बँक किंवा वाणिज्यिक बँक किंवा टपाल खाते बचत बँकेत ठेवील

पाणी वापर संस्था असा "राखीव निधी" ठेवील आणि विहित करण्यात येईल अशा
रितीने त्याचा वापर करील

પ્રત્યેક પાળી વાપર સંસ્થા વિહિત કરણ્યાત યેઈલ અશા રિતીને દરવર્ષી લેખાપરીક્ષણ
કરજ્ઞ ઘેઈલ

व्याख्या कलम ६० ते ६३

अपराध आणि शिक्षा कलम 60

१. जी कुणीही व्यक्ती, वैध कारण, मंजूरी किंवा प्राधिकार याशिवाय पाणी वापर संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात पोटकलम 2 मध्ये नमूद केलेली कृत्ये करील, तिने या अधिनियमाखालील अपराध केले असल्याचे मानण्यात येईल आणि अपराधसिध्दीनंतर अशी व्यक्ती सहा महिन्यांपर्यंत असेल ऐवढ्या कारावासास आणि वार्षिक पाणीपट्टीच्या दहा पटीपर्यंत द्रव्य दंडास किंवा या दोन्ही शिक्षांस पात्र असेल.

२. पोटकलम 1 मध्ये निर्देशित केलेल्या कृती पुढीलप्रमाणे असतील

क. कालवा व्यवस्थेचे नुकसान करणे किंवा त्यात फेरबदल करणे किंवा त्यात अडथळा आणणे

ख. कालवा व्यवस्थेच्या प्रवाहात किंवा पाण्याच्या पातळीत हस्तक्षेप करील

ग. दिलेल्या प्रयोजनांसाठी त्याची उपयुक्तता ज्याने कमी होईल अशा रीतीने किंवा ज्यामुळे एखाद्या प्रयोजना करिता त्याची योग्यता होईल अशा रीतीने कालव्यातील पाणी प्रदूषित किंवा कलुषित करेल

अपराध आणि शिक्षा कलम 60

- ग. दिलेल्या प्रयोजनांसाठी त्याची उपयुक्तता ज्याने कमी होईल अशा रीतीने किंवा ज्यामुळे एखाद्या प्रयोजना करिता त्याची योग्यता होईल अशा रीतीने कालव्यातील पाणी प्रदूषित किंवा कलुषित करेल
- घ. कालवा व्यवस्थेच्या कार्यचालन परीरक्षणासाठी ठेवलेले कोणतेही उपकरण किंवा कोणत्याही उपकरणाचा भाग नष्ट करेल त्यात गैरफेर करील किंवा तो काढून टाकेल
- ङ सिंचनाच्या वेळापत्रकाच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळा अणिल
- च. पाण्याचा अनाधिकृतपणे वापर वा अपव्यय करील
- छ. पाण्याचा अनधिकृतपणे उपसा करील
- ज. कालवा व्यवस्थेच्या स्थैर्याला धोका निर्माण करेल
- झ. जलनिस्सारण व्यवस्थेच्या प्रवाहात अडथळा अणिल

त्र. कालवा व्यवस्थेच्या परिरक्षणाकडे दुर्लक्ष करेल

ट. कालवा व्यवस्थेचा वापर करण्यास प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस त्याचा कायदेशीर वापर करण्यास प्रतिबंध करील

ठ. पाणीपट्टी वेळेवर भरणार नाही

ड या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या नियमांच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन करील

अपराध आपसात मिटवणे कलम 61

१. समुचित प्राधिकरणाला एक तर या अधिनियमाखालील किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांना खालील शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधासाठी कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वी अशा अपराधाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतकी रक्कम आपसमेळाची रक्कम म्हणून समुचित प्राधिकरण निर्धारित करील अशा वेळेत स्वीकारता येईल
२. अशा व्यक्तीकडून आपणमेळाची रक्कम म्हणून, अशा रकमेचा भरणा केला गेल्यावर, अशी व्यक्ती कोठडीत असेल तर तिला मुक्त केले जाईल आणि या अधिनियमाखालील अपराधाच्या संबंधात अशा व्यक्तीविरुद्ध, कोणत्याही फौजदारी न्यायालयात कोणतीही कारवाई सुरू करण्यात आली असल्यास, तडजोडीची रक्कम आरोपमुक्त रक्कम म्हणून मांनण्यात येईल आणि अशा व्यक्ती विरुद्ध अशा अपराधाच्या बाबतीत आणखी कोणतीही फौजदारी कार्यवाही केली जाणार नाही.

ઇતર કાયદ્યાખાલી શિક્ષા કરળ્યાસ અટકાવ નાહી કલમ 62

- યા અધિનિયમાતીલ કોળત્યાહી ગોષ્ટીમુલે, યા અધિનિયમાન્વયે કિંવા ત્યાખાલી શિક્ષાપાત્ર અસલેલ્યા કોળત્યાહી કૃતી કિંવા અકૃતીસાઠી, ત્યાકાઠી અમલાત અસલેલ્યા ઇતર કોળત્યાહી કાયદ્યાન્વયે, કોળત્યાહી વ્યક્તીવર ઁટલા ચાલવલા જાળ્યાસ કિંવા તિલા શિક્ષા હોળ્યાસ પ્રતિબંધ હોળાર નાહી
- પરંતુ, કોળત્યાહી વ્યક્તીસ ઁકાચ અપરાધાસાઠી ઁકાપેક્ષા અધિક વેઠા શિક્ષા દેતા યેળાર નાહી

विवाद मिटवणे कलम 63

१. पाणी वापर संस्थेच्या सदस्यांमध्ये तिची रचना, व्यवस्थापन, अधिकार आणि कार्ये यांच्याशी संबंधित कोणताही वाद किंवा मतभेद उद्भवल्यास तो संबंधित पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीकडून सोडविला जाईल

२. पाणीवापर संस्थेचा सदस्य आणि तिची व्यवस्थापन समिती यांच्या मध्ये एक किंवा दोन किंवा अधिक पाणी वापर संस्थामध्ये कोणताही वाद किंवा मतभेद झाल्यास तो लगत नंतरच्या उच्चस्तरीय संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीकडून सोडविला जाईल

परंतु, प्रकल्पस्तरीय संस्थेचा सदस्य आणि तिची व्यवस्थापन समिती यांच्यामध्ये, किंवा दोन किंवा अधिक प्रकल्पस्तरीय संस्थांमध्ये कोणताही वाद किंवा मतभेद उद्भवल्यास, असा विवाद, विहित केलेल्या अशा कालवा अधिकाऱ्याकडून सोडविला जाईल, ज्याचा निर्णय सर्व संबंधितांवर बंधनकारक असेल

३. पाणी वापर संस्था आणि सक्षम कालवा अधिकारी यांच्यामध्ये विवाद असेल तर, असा विवाद, सोडविण्यासाठी निहित केलेल्या अशा प्राधिकरणाकडे निर्देशित करण्यात येईल

विवाद मिटवणे कलम 63

स्पष्टीकरण

कोणत्याही पातळीवरील उच्चस्तरीय संस्थेची व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात नसेल अशा प्रकरणात लगतच्या उच्चस्तरीय संस्थेची व्यवस्थापन समिती किंवा यथास्थिती संबंधित कालवा अधिकारी यांच्याकडून विवाद सोडविला जाईल

४. या कलमाखाली कोणताही विवाद किंवा मतभेद तो निर्देशित केल्याच्या दिनांकापासून 45 दिवसांच्या आत निकालात काढला जाईल. पाणी वापराचे हक्क देण्याचे व वितरण संदर्भातील विवाद मिटवण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 च्या कलम 21 च्या तरतुदी लागू होतील व महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 मधील कलम 75 नुसार नुकसानभरपाई बाबत निर्णय करण्यात येतील.

१. कोणत्याही स्तरावरील पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने दिलेला निर्णय किंवा संमत केलेला आदेश यामुळे वंचित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस लगतच्या उच्चस्तरीय संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीकडे त्याबाबत अपील करता येईल
२. प्रकल्पस्तरीय संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने दिलेला निर्णय किंवा संमत केलेला आदेश व त्यामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहित करण्यात येईल अशा प्राधिकरणाकडे त्याबाबत अपील करता येईल आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असेल
३. या कलमाखाली कोणतेही अपील व्यथित पक्षकारास निर्णय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत करता येईल.

परंतु, समुचित प्राधिकरणास पुरेशी कारणे लेखी नमूद करून 30 दिवसानंतर दाखल केलेल्या अपिलास झालेल्या विलंबास सूट देता येईल

४. या कलमाखाली दाखल करण्यात आलेले प्रत्येक अपील हे दाखल केल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत निकालात काढले जाईल

परंतु, विनिर्दिष्ट कालावधीत निकालात काढण्यात येणार नाही अशा परिस्थितीत, अपील प्राधिकरण, 30 दिवसापेक्षा अधिक झालेल्या विलंबाची कारणे लेखी नमूद करील

स्पष्टीकरण

लगतची उच्चस्तरीय संस्था अस्तित्वात नसेल अशा कोणत्याही पातळीवरील अपील हे लगतनंतरच्या उच्चस्तरीय संस्थेकडे किंवा यथास्थिती संबंधित कालवा अधिकाऱ्याकडे करता येईल.

धन्यवाद